סיכום הלכות

נישואין

סימנים סא, סב, סג, סד, סה

אפרים שרם shremim@gmail.com

ההכנסה לחופה (סא)

א. החובה להכניס לחופה

מופיע במסכת כלה (א, א):

> כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה, מה נדה שלא טבלה אסורה לבעלה, אף כלה בלא ברכה אסורה לבעלה.

אם כן, בדומה לאשה נידה שאסורה לבעלה, גם הכלה אסורה לבעלה אם לא בירכו את ברכות החופה. וכך כתב **רש"י**:

> ואסר לנו את הארוסות - מדרבנן שגזרו על הייחוד של פנויה ואף ארוסה לא התירו עד שתיכנס לחופה ובברכה כדפרישית כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה.

וכך פסקו **הרמב"ם והשו"ע** (נה, א), שיש חובה להכניס אשה לחופה.

ב. מהי חופה

1. שיטות הראשונים

הבאה לבית + ייחוד הראוי לביאה: **הרמב"ם** כתב שצריך שהבעל יכניס את האשה לתוך ביתו, יתייחד איתה ויפריש אותה לו. הצורך הזה לייחד את אשתו מלמד על כך שהוא מצריך שהייחוד יהיה ראוי לביאה, וממילא לא ניתן לשאת כלה כאשר היא נידה.

ייחוד הראוי לביאה: **הדעה הראשונה בר"ן** סבורה שהוא צריך להתייחד איתה בסתר במקום כל שהוא, ואין חובה להביא את האשה לבית דווקא. גם לפי שיטה זו חופת נידה לא תפעל.

הבאה לבית: **רבנו ירוחם** (שהוא **הדעה השניה שיש בר"ן**) כתב שחופה היא שהבעל יביא את האשה לבית שלו, וכך עולה מהפסוק "ואם בית אשה נדרה". ראיה לשיטה זו יש בדברי הגמרא (כתובות יב, א), המתארת מקרה של אלמנה מהנישואין שיש לה עדים שלא נבעלה. מכאן שיש דבר כזה נישואין ללא ייחוד.

הבאה למקום מיוחד: כתב **הרא"ש** שהחופה היא הבאה למקום מיוחד שהוכן לצורך החתן והכלה, למרות שהוא פומבי והם לא מתייחדים בו לבדם. כך העתיק בשמו **הטור**. בדומה לכך, **האורחות חיים** כתב בשם **בעל העיטור** שחופה היא הכנסה של החתן והכלה לתוך בית מקושט, והוכיחו זאת מהירושלמי (סוטה ט, טו).

פריסת סודר: ב**בעל העיטור** הוזכרו יש אומרים שחופה היא פריסת סודר מעל ראש החתן והכלה, אם כי הוא דחה את דבריהם מכוח הראיה מהירושלמי שהוזכר.

כיסוי בהינומא: **התוספות** כתבו שחופה של בתולה מתרחשת כאשר היא יוצאת בהינומא, וחופה של אלמנה מתבטאת בייחוד של הבעל איתה, והוכיחו זאת מהירושלמי (כתובות א, א).

2. הלכה

השו"ע (נה, א) הביא את דעת הרמב"ם, לפיה יש צורך בהכנסה לבית וייחוד הראוי לביאה. ו**הרמ"א** הביא את דעת רי"ן, את הי"א בבעל העיטור ואת התוספות. אחר כך העיד שהמנהג הוא לפרוס עליהם יריעה, לקדש אותם ולברך ברכת חתנים, ואז הם הולכים למקום צנוע ואוכלים שם.

האחרונים נחלקו לגבי החלק של ההכנסה לבית, ודנו לאיזו שיטה הוא תואם. מ**הגר"א** (נה, ט) נראה שפוסק כשיטת רי"ו והר"ן, ולכן לא צריך ייחוד הראוי לביאה (ולכן אפשר שיישארו איתם כמה אנשים). וכך כתב גם בעל **נתיבות המשפט** בסידור דרך החיים.

כנגדם, **הב"ח** כתב שנוהגים לצאת ידי חובת כל הדעות כולל הרמב"ם, ולכן צריך שלא יהיו איתם רבים בבית. וכך פסק ב**שער המלך**.

לגבי דעת **הב"ש** יש להתלבט. כאשר עסק בהגדרת חופה (נה, ה) הוא הביא את הב"ח, ודייק יותר שאם רוצים לחשוש לדעת הרמב"ם צריך להקפיד שלא יהיו כלל אנשים בזמן הייחוד, ומכאן אפשר להבין שכך הוא סובר. וגם בגרסה שהיתה לפני **הפת"ש** (נה, ב; סד, ט), הובא שגם **הבאר היטב** (סד, ט) הבין ככה בדעתו (באמת זו דעת הב"ח שדרש לחשוש לכל השיטות).

אולם **הפת"ש** (בשני מקומות אלו) הראה שדעת **הב"ש עצמו** (סד, ט) נוטה להקל ולכן הוא לא מצריך ייחוד הראוי לביאה, וכך הכריע **הפת"ש עצמו**.

3. התוקף של החופה

כתב **הטור** על פי הגמרא שכאשר הבעל הכניס את אשתו לחופה – הרי היא כאשתו לכל דבר.

וכך גם פסק **השו"ע** (סא, א), והוסיף שהדבר נכון גם אם עוד לא בעל אותה.

ו**הפת"ש** הביא את הערת **רעק"א**, שכתב בשם **ראנ"ח** שאם עוד לא בעל אותה לא בהכרח שהם נחשבים נשואים, שהרי היה על כך ספק בגמרא, ויש פוסקים שהבינו שלא היתה הכרעה בזה. וכתב עליו **רעק"א עצמו** שאמנם יש מי שסבור שזה לא הוכרע, אבל מדעת **הרא"ש** נראה שהכריע שלא צריך ביאה ממש.

ג. מצבים מיוחדים של הצדדים

1. חופת נידה

i. מקורות חז"ל

הגמרא (כתובות נד, ב) דנה בשאלה מתי האשה מקבלת את סכום תוספת הכתובה, ואומרת שבתולה מהאירוסין מקבלת רק מנה, ובתולה מהנישואין מקבלת מאתיים. לאחר שהיא הכריעה הלכה כר' אלעזר בן עזריה, היא שאלה (כתובות נו, א):

> בעי רבין: נכנסה לחופה ולא נבעלה, מהו? חיבת חופה קונה, או חיבת ביאה קונה? תא שמע, דתני רב יוסף: שלא כתב לה אלא על חיבת לילה הראשון; אי אמרת בשלמא חיבת חופה קונה, היינו דאמר לילה הראשון, אלא אי אמרת חיבת ביאה קונה, ביאה בלילה הראשון איתא, מכאן ואילך ליתא? ואלא מאי? חופה, חופה בלילה איתא, ביממא ליתא? ולטעמיך, ביאה בלילה איתא, ביממא ליתא? הא אמר רבא: אם היה בבית אפל - מותר! הא לא קשיא, אורח ארעא קא משמע לן דביאה בלילה, אלא חופה קשיא! חופה נמי לא קשיא, כיון דסתם חופה לביאה קיימא, אורח ארעא קא משמע לן דבלילה.
>
> בעי רב אשי: נכנסה לחופה ופירסה נידה, מהו? אם תימצי לומר חיבת חופה קונה - חופה דחזיא לביאה, אבל חופה דלא חזיא לביאה לא, או דלמא לא שנא? תיקו.

אם כן, הגמרא מתלבטת בתחילה האם יש צורך שתהיה בעילה של ממש בחופה או שעצם ההכנסה לחופה מספיקה. היא הקשתה קושיות על שני הצדדים, והצליחה ליישב לשניהם. אחר כך היא התלבטה האם אחרי שהאשה נכנסה לחופה היא פירסה נידה החופה לא תקנה, כי יש צורך שהחופה תהיה ראויה לביאה. היא לא הכריעה בשאלה זו ונשארה בתיקו.

לאור ההקשר שהוזכר לעיל, בהמשך נראה שחלק מהראשונים הרחיבו לחומרא את הגמרא הזו והבינו שהיא עוסקת בשאלה האם בכלל חופה מסוגלת לפעול במקרים אלו. לצידם, חלק השאירו אותה רק כקשורה לר' אלעזר בן עזריה.

ועוד מובא בגמרא (כתובות ב, א): "חלה הוא, או שחלתה היא, או שפירסה נדה – אינו מעלה לה מזונות". יש לברר מהי כוונת הגמרא – האם הוא לא צריך להביא לה מזונות אבל הוא יכול לעשות זאת כי היא נקנתה לו בכל זאת, או שהוא כלל לא יכול להביא לה, מפני שאי אפשר לשאת אותה בצורה כזו.

ii. שיטות הראשונים

תחילה צריך להכריע בשאלה הראשונה, האם יש צורך בחיבת ביאה או בחיבת חופה. כתבו **הרי"ף** ו**הרא"ש** שעולה מהגמרא שהיא הכריעה כמו האפשרות שחיבת חופה קונה (בהתאם לדברי רב יוסף וההצעה של רב אשי), ולא צריך ביאה ממש, מפני שהם נהגו לפסוק שאם הגמרא המשיכה 'את"ל' מסוים נראה שהלכה איתו. כנגדם, **רבנו יחיאל** כתב שצריך לחשוש לשיטה הסבורה שחיבת ביאה קונה.

המחמירים

באשר לשאלה השניה, כאן מצאנו מחלוקת גדולה. כתבו **הגאונים**:

> וששאלתם לענין נדה אסור לעשות לה חופה ולברך עליה ז' ברכות הואיל ואין לה ייחוד וכך ראוי בזמן שרוצים לברך ברכת נישואין משאילין אותה אם כשרה היא לברך עליה אם אומרת כשרה מברכין ואם לאו אין מברכין וכך הוא המנהג וטוב ויפה וכבר כתבנו בפי' כתובות.

אם כן, הם כתבו שהחופה היא ייחוד ואי אפשר לייחד את הבעל עם אשתו כאשר היא נידה. לאור זאת צריך לשאול אותה בשעת הנישואין אם היא טהורה או לא. בעקבותיהם, **הרי"ף** הכריע לחומרא, ולכן לדעתו חופת נידה לא קונה.

וגם **הרמב"ם** כתב:

> אבל אם היתה נדה אף על פי שנכנסה לחופה ונתיחד עמה לא גמרו הנישואין והרי היא כארוסה עדיין.

הרמב"ם קובע שאשה זו נחשבת כמו ארוסה, ולכן אין לה שום משמעות של אשה נשואה. בפשטות אפשר לומר שהחופה לא פועלת מפני שיש צורך שהחתן יתייחד עם הכלה ייחוד הראוי לביאה, ואם היא נידה אסור להם לעשות זאת.

באשר ל**ראיות**, **הרא"ש** כתב אפשר להביא ראיה לשיטה זו משני מקומות. מקום אחד הוא הגמרא בתחילת מסכת כתובות שהוזכרה לעיל, שאפשר להבין משם שאם האשה נידה – הבעל פטור מנתינת מזונות, וזה בגלל שהחופה לא פעלה.

ראיה נוספת היא הגמרא שדנה בנושא חיבת חופה וחיבת ביאה. את המקור הזה אפשר לפרש כעוסק באופן כללי בכוחה של חופה, ולכן אפשר לקבוע שהם הכריעו שם לחומרא שחופת נידה לא קונה.

מחמיר נוסף מכיוון אחר הוא **רבנו יחיאל**, שכאמור דרש צורך בחיבת ביאה, ולכן לפי שיטתו לא יהיה אפשר לשאת אשה נידה.

<u>כיצד הם התייחדו</u>

הב"ש דן בשאלה כיצד הבעל והאשה התייחדו לפי שיטת הרמב"ם, אם אסור לבעל להתייחד עם אשתו הנידה לפני שבעל אותה. והציע שני הסברים:

א. בתחילה האשה היתה טהורה והיא נטמאה באמצע החופה (בכך הוא הלך עם השיטות הסבורות שסוף החופה קונה).

ב. הבעל קידש אותה בביאה (ואז צריך ביאה נוספת לצורך חופה), ואחריה היא נטמאה. במקרה כזה, היות וכבר בעל אותה פעם אחת, לא חוששים שיצרו ישתלט עליו ולכן מותר להם להתייחד.

ג. **ורעק"א** (הובא ב**פת"ש**) כתב שלאור דברי הר"ן שיובאו בהמשך, ודאי שבדיעבד גם לשיטת הרמב"ם מי שביצע חופת נידה לא עבר על איסור מעיקר הדין, אלא שלמעשה הרמב"ם פסק שזה לא מועיל בגלל שלא היתה הכרעה בגמרא.

<u>ייחוד בשבעה נקיים או כלה שאסורה רק מדרבנן</u>

אמנם כתב **הרמב"ם** במקום אחר שאדם רגיל שהציע נישואין לאשה צריך להמתין שבעה נקיים ואז לשאת אותה מחשש שתראה דם חימוד, אבל תלמיד חכם לא צריך להמתין עד שתיטהר, אלא יכול לשאת אותה ואז להמתין עד שתטהר.

וכתב **המ"מ** שם שמותר להתייחד איתה היות והיא לא נחשבת נידה מדין תורה, שהרי לא הרגישה שיצא ממנה דם שאוסר.

והב"י כתב שלא יכול להתייחד איתה אבל יכול לשאת אותה.

והב"ש תמה כיצד אפשר לשאת אשה ללא ייחוד איתה לדעת הרמב"ם.

שער המלך (הובא ב**פת"ש**) האריך בזה, והביא בשם **ר"ח אבולעפיא** שנראה שאם הכלה אסורה רק מדרבנן (כגון בשבעה נקיים) גם הרמב"ם יודה שהחופה הזו מועילה, שהרי להלן נלמד שלדעת הרמב"ם לכתחילה צריך לכתוב כתובה לפני הנישואין, ובדיעבד אם לא עשו כך זה לא מעכב.

אולם **שער המלך עצמו** דחה את הראיות הללו, וגם את הראיה מתלמיד חכם, מפני שאצל תלמיד חכם זה מועיל רק לעניין היתר ייחוד איתה, אבל הם לא ייחשבו כנשואים כל עוד היא לא תיטהר. ולכן לדעת הרמב"ם אם יש איסור דרבנן שמונע את הייחוד – החופה לא פועלת.

ועוד הוכיח את דבריו משו"ת **משאת בנימין**, שכתב שלפי שיטת הרמב"ם לא נכון להכניס בתולה שהיא נידה לחופה ביום ששי ואז לתת לה לטבול בליל שבת ולבעול אותה, כיון

שאז הוא מבצע את החופה בשבת. ומכאן מוכח שגם אשה שאסורה רק מדרבנן (אם היא טובלת לערב, כנראה היא בשבעה נקיים) אי אפשר להכניס לחופה לדעת הרמב"ם.
וגם **החכם צבי** סבור שאשה שיש עליה איסור דרבנן עדיין נחשבת כלא ראויה לביאה.

המקלים

דחיית הראיות – הר"ן כתב שכמובן לכתחילה כדאי לא לשאת אשה נידה, אבל בדיעבד חופה כזו מועילה, היות ומצאנו בגמרא (יבמות נז,ב) מקרה של חופה שחלה על פסולי חיתון (כמו אלמנה לכהן גדול) למרות שהיא לא ראויה לביאה.

לצד זה, **הרא"ש והטור** הסבירו שכל הדיון על חיבת חופה או חיבת ביאה עוסק רק בשאלה האם האשה אמורה לקבל את תוספת הכתובה במקרה שלא נבעלה או שהיא נידה, אבל לגבי שאר הדברים היא נחשבת כנשואה לגמרי. לאור זאת **הרא"ש עצמו** העיד שבמקומו היו נוהגים להכניס נידות לחופה, והיא נחשבת לנושאה לגמרי פרט להגבלה בנושא הייחוד ולאפשרות גביית תוספת כתובה.

הגדרה אחרת של חופה – הר"ן עצמו כתב שנוהגים לערוך חופה ללא ייחוד, ולכן מעיקר הדין לא צריך להקפיד על כך שהאשה לא תהיה נידה, אבל הדבר בהחלט כדאי.

אם החתן יודע אז מותר – הגהות אשר"י כתב בשם **המרדכי** שההתלבטות של רב אשי היא רק במקרה בו החתן הופתע לגבי מצב אשתו רק לאחר שהם נישאו, כי הוא חשב שהכלה טהורה ובסוף התברר שהיא נידה (כי ייתכן שהוא לא היה נושא אותה מיד אם היה יודע שזה המצב), ולא עוד אלא שבזמנם היו נוהגים לשאת נשים רק כאשר היו טהורות (כפי שעולה מהגמרא בתחילת כתובות); אבל אם הודיעו לו מראש שזה המצב ובכל זאת הסכים – ודאי שזה מועיל.

לאור זאת הם המליצו תמיד ליידע את החתן מה מצב אשתו כדי שיסכים בכל מקרה, וכך כתבו **הכל בו** וגם **הריטב"א**.

חשש עיכוב בנישואין – הריטב"א כתב שכיום נוהגים להקל בחופת נידה, היות וקהל ישראל שיש שם הוא מועט, ויש חשש שהנישואין יתעכבו אם ימתינו עד שהאשה תיטהר. מאותה סיבה כתבו ב**הגה"מ** בשם **הסמ"ק** שאפשר להקל ולשאת אשה נידה, בתנאי שיודיעו לחתן לפני כן.

וכתב **הדרכי משה** שנהגו להתיר עריכת חופה כאשר האשה נידה.

גבולות המחלוקת – מתי נטמאה

באיזה שלב נטמאה – האחרונים ביררו יותר מהו היקף המחלוקת של הראשונים, או במילים אחרות מה הרגע בו אם האשה תהפוך לנידה החופה לא תועיל לפי המחמירים.

הרא"ש כתב שהחופה מתרחשת בתחילת הכניסה אליה, ולכן אם פירסה נידה במהלך החופה (לאחר שעבר שיעור העראה. **ב"ש**) – לכ"ע נחשבת כנשואה.

כנגדו, **המרדכי** (ע"פ **הח"מ**) כתב בשם **ספר המקצועות** שהקניין נגמר בסיום ימי המשתה או בביאה הראשונה, ולכן אם פירסה נידה בכל הזמן הזה – לא נחשבת נשואה.

הב"ש הזכיר רק את שיטת הרא"ש, שהמחלוקת היא רק כאשר פירסה נידה לפני תחילת החופה. ובהמשך הוא דן בשאלה כיצד היה ייחוד לפי שיטת הרמב"ם, ואז הזכיר גם את שיטת המרדכי.

לא בשעת וסתה – ועוד כתב **המרדכי** שאם פירסה נידה שלא בשעת וסתה – לכ"ע היא נחשבת נשואה, מפני שיכולה לומר 'נסתחפה שדך' כי היא לא היתה יכולה לחזות את זה מראש.

וגם **הב"ח** הסכים לשיטה זו, וכתב שיש לו על כך ראיה מהגמרא.

אולם **הח"מ** הוכיח מכמה מקומות שלא אמור להיות חילוק כזה, והראה שגם **השו"ע** (לעיל נו, ג) לא חילק כך לעניין המזונות, ולכן לא קיבל את דעתו, וסבר שהאשה לא יכולה לטעון טענה כזו.

iii. הלכה

השו"ע (סא, א-ב) לא כתב בצורה חדה כל כך. בסעיף א הוא הביא בסתם את דעת הרמב"ם, הסבור שחופת נידה לא הועילה, ואחר כך הביא את הרא"ש, הסבור שהיא נחשבת כנשואה פרט לעניין תוספת הכתובה. אחר כך בסעיף ב הוא כתב: "כשר הדבר שלא תנשא עד שתטהר". כלומר כדאי ומומלץ שהאשה תינשא רק אחרי שהיא תיטהר.

הב"ש כתב שנראה שהשו"ע נוטה לדעת הרמב"ם, היות והביא אותו בסתם.

כנגדו, **הרמ"א** היה נחרץ יותר, וקבע שעכשיו נהגו לא לדקדק בזה, אם כי כדאי להודיע לחתן אם היא נידה.

הח"מ והב"ש (ע"פ **הפת"ש**) הבינו שגם לדעת הרמב"ם, אם יודיעו לחתן שהאשה נידה הרי שהחופה תתבצע בביאה הראשונה אחרי שהאשה תיטהר (הקניין יחול כבר בחופה עצמה), אבל אם הבעל לא ידע מזה הקניין לא יחול בכלל.

אולם אחרונים רבים דחו את ההבנה הזו.

הפת"ש כתב בשם **הבית מאיר, הפנים מאירות והחכם צבי** שמשמע מהפוסקים שהידיעה לא אמורה לשנות כלום בדעת הרמב"ם, וכך העיר גם ב**עקבי הבית** על הב"ש.

ויש להעיר שלמעשה כתב **הח"מ** שנוהגים להקל בחופת נידה. לאור זאת כתב **הח"מ** שאם אדם קידש אשה נידה והכניס אותה לחופה לפני שבת, מותר לה לטבול בשבת, מפני שפסק כשיטת הרא"ש שהבעל כבר קנה אותה לכל דבר פרט לתוספת כתובה.

<u>ההשלכות הממוניות של המחלוקת – תפיסה</u>

לגבי התפיסה, כתב **הב"ש** שהיות והגמרא לא הכריעה את השאלה לגבי חופת נידה, הרי שהפוסקים הסבורים שמועילה תפיסה במקרה כזה (ראה שו"ע חו"מ שצא, י ב וש"ך ס"ק ג) הרי שאם האשה תתפוס את התחייבות הכתובה זה יועיל לדעת הרמב"ם, ואם תתפוס את התוספת זה יועיל לדעת הרא"ש.

והפת"ש הביא דיון באחרונים מדוע אם אחד הצדדים תפס לחברו (הבעל את ירושת אשתו, והאשה את תוספת הכתובה שלה) לא אומרים המוציא מחברו עליו הראיה (ואז יוכל להשאיר אצלו) בדומה לכל ספק ממון שיש בגמרא (הדיון נמצא ב**שער המלך**, והקושיה היא של **מהרש"ך**).

בשו"ת **פרח מטה אהרן** הציע לומר שירושת הבעל את אשתו היא מספק וירושת יורשי

האשה היא ודאי, ולכן אין הספק שלו מוציא מידי ודאי שלהם. הוא דימה את זה למקרה של ירושת בן וספק בן בנכסי אביהם.

שער המלך דחה את התירוץ הזה, וטען שבמקרה שלנו אם נאמר שהחופה פעלה הרי ייתכן שיורשי האשה לא יירשו כלל, שלא כמו מקרה של בן ודאי ובן ספק, ולכן אין הנידון דומה לראיה.

שער המלך עצמו הציע להוכיח מדברי הרמב"ם בהלכות נחלות שנפסקו גם ב**שו"ע** שבעל לא יורש את אשתו שהיא ספק מגורשת, וכתב על כך המ"מ שם שגם מי שחולק על הרמב"ם בספק גירושין, מודה שהבעל לא יורש כאשר יש ספק קידושין. זו הסיבה מדוע הרמב"ם סבר שהבעל לא זוכה אפילו מדין המע"ה.

<u>ההשלכות הממוניות של המחלוקת – ירושה</u>

הח"מ כתב שמשמע מדברי הרמב"ם שהבעל לא אמור לרשת את האשה כאשר נכנסה לחופה והיתה נידה. לצד זה יש להוסיף ש**השו"ע** (לעיל נז, א) פסק על פי **הראשונים** (כולל הרמב"ם) שאם האב מסר את האשה לשלוחי הבעל ואז היא מתה – הבעל יורש אותה, למרות שעדיין עוד לא נישאו.

אפשר כמובן לומר שאם האשה נידה המקרה חמור יותר, אולם הח"מ כתב שדברי הרמב"ם והשו"ע תמוהים ביחס לגמרא. הגמרא בכתובות (נו, א) פתחה בשאלה מה דין אשה שנכנסה לחופה ולא נבעלה ואחר כך שאלה מה הדין באשה שנכנסה לחופה והיתה נידה (על הצד שבמקרה הראשון לא קנה), ולדעת ראשוני ספרד אם הזכירו את הצד הראשון, מוכח שהכריעו כך, וממילא מוכח שהוא עוסק באותו מקרה.

כעת, במקרה הראשון (נכנסה לחופה) נראה ברור שהבעל אמור לרשת את אשתו (בדומה למקרה של מסר לשלוחי הבעל, ומשם מוכח שלעניין ירושה לא צריך שתהיה ביאה או ייחוד הראוי לביאה), ולכן מדוע במקרה של חופת נידה ברור לרמב"ם שהבעל לא יורש אותה, אם לגבי המקרה הראשון נראה שהכריעו שלא צריך ביאה.

ואין לומר שבמקרה של מסר האב פשוט יותר שהבעל אמור לרשת כי הנישואין 'חזקים' יותר, מפני שבמקום אחר (כתובות מח, ב) נראה שמקרה של נכנסה לחופה נתפס בעיני הגמרא כחזק יותר מאשר מקרה של מסר האב, וזה בא לידי ביטוי בעונש במקרה של זנות.

ו**הב"ש** חלק עליו וכתב שאפשר לומר שהשאלה השניה בגמרא בכתובות גם היא עוסקת בנושא ירושה (וממילא אם לא פשטנו את הספק לגבי נידה מובן הפסק של הרמב"ם). ולמרות שבמקרה של מסר האב לשלוחי הבעל – הבעל יורש (משם הח"מ עשה השלכה לדין הראשון וממילא לשני), שם זה בגלל שהאשה מוחלת כאשר יצאה מרשות אביה, אולם כאשר נכנסה לחופה שנמצאת בבית אביה אפשר לומר שזה לא מועיל, ולכן היה צריך לברר על זה שוב. וגם הקושיה מעניין הזנות לא קשה, מפני שאפשר לומר שיש הבדל בין דיני נישואין לדיני ירושה בשאלה הזו.

2. חופת חולה סופנית

i. ראשונים והלכה

כתב **הרא"ש** שפעם היה אדם שציוה לתת קרקע לבתו כנדוניא, ואם היא תמות – הקרקע תלך להקדש. האשה היתה על ערש דווי, וכדי להיפטר מההקדש רצו הקרובים להשיא אותה לאדם מסוים, ואז הוא יזכה בנכסיה. הרא"ש כתב שחופה כזו לא פועלת משתי סיבות:

א. החופה הזו לא ראויה לביאה ולכן היא לא קבילה.

ב. יש אומדנא שבעל השדה רצה או שביתו תקבל את השדה או שיזכה בעוד מצווה בזכות ההקדש, לכן לא מסתבר לומר שיהיה אפשר להתיר ליורשי האשה לקבל את השדה לעצמם.

ופסק **הרמ"א** (סא, א) את דבריו.

ii. אחרונים

<u>האם יש סתירה בראב"ש</u>

הח"מ הקשה מדוע כאן הרמ"א פסק להחמיר, ואילו לגבי חופת נידה הוא כתב בד"מ שיש להקל. והוא תקף את שני הטעמים שהביא הרא"ש:

א. היות ואנחנו מקלים בחופת נידה, מוכח שאין צורך שהחופה תהיה ראויה לביאה. וכמו כן, הגמרא ביבמות על חופת פסולות תומכת בכיוון זה, שהרי קובעת שאפשר לשאת אשה שלעולם לא יוכל לבעול אותה. ממילא אמורים להתיר חופה של זוג כזה.

ב. באותו מקרה בגלל שהיה ההקדש, זה מה שמנע מהבעל לרשת את השדה, אבל אם בעליו לא היה מקדיש אותו, ודאי שהבעל יירש אותה, ומכאן מוכח שחופה כזו פועלת.

ואכן, **הב"ח** כתב שצריכים לחלק בין רמות שונות של חולי, שהן קובעות אם האשה ראויה לביאה או לא, וממילא האם החופה פועלת או לא.

הח"מ העיר שלא צריכים להגיע לזה, אלא אפשר לומר שבשו"ת הרא"ש פסק כדעת הרמב"ם שחופת נידה (וגם חולה) לא מועילה, ואחר כך חזר בו בפסקיו, ולכן למעשה יוצא שלדעת הרא"ש החופה מועילה. וגם **החכם צבי** (הובא ב**פת"ש**) פסק שאם לא היה את התנאי של ההקדש, לפי מסקנת הרא"ש החופה הזו אכן מועילה והאשה מקודשת.

כנגדם, **הב"ש** (על פי **הפת"ש**) לא הסכים לכך שהרא"ש חזר בו, אלא באמת לדעתו ולדעת הרמ"א אשה חולה גרועה מנידה, ולכן גם אם נאמר שחופת נידה מועילה, חופת חולה לא.

וכך הסכים בשו"ת **פרח מטה אהרן**.

ועוד כתב שכאן אין לומר שבכל מקרה הבעל צריך להחזיר את הכסף לפי ההלכה הקובעת שאם האשה מתה בשנה הראשונה הכסף חוזר (תקנת רבנו תם, הובאה לעיל ב**רמ"א** נג, ג), מפני שכאן האשה עצמה הכניסה את הנדוניא ולא אביה, ואז לא יהיה למי להחזיר. ובמקרה שלנו האשה נתנה לו על דעת שהיא תבריא, ורק הוא התכוון לרשת אותה במקרה שתמות, ולכן אין אפשרות להציע שהיא מחלה לו על כך.

וסיים שאם האשה הזו אכן ראויה לביאה, אזי הקידושין תופסים בה.

הערות פת"ש

מתי האב מת?

והבית מאיר (הובא ב**פת"ש**) כתב שהוא פירש בשו"ע (נג, ג) שבכל פעם שהאב ייעד שדה לבתו הוא כביכול עשה תנאי על כך שהשדה תעבור אליה אחרי שתנישא, והקידושין נחשבים לקיום התנאי, כך שאם האשה מתה לאחר הקידושין – הבעל יורש אותה. לאור זאת, במקרה שלנו צריך לומר שהאב שקבע שהשדה תעבור לבתו ביצע את התנאי בין האירוסין לנישואין, ולכן קיום התנאי יכול להתבצע רק בחופה וכאן זה לא שייך.

והפת"ש עצמו העיר שרבים מהאחרונים לא הסכימו לכך שהשלב הקובע הוא הקידושין אלא הנישואין.

סיפור נוסף

ועוד סיפר **הבית מאיר** שפעם אחת היה זקן שהיה לו בן חורג מאשתו השניה וגם בנים ונכדה מאשתו הראשונה. כדי לא לפצל את המשפחות הוא הציע להשיא את שני הילדים (הבן החורג והנכדה), והוא נתן כנדוניא חצי מהבית שלו, והתנה שהקניין יחול רק כאשר ייגמרו הנישואין של בני הזוג הללו. לאחר שמת גם החתן הפך להיות חולה, וכדי לא לפזר את המתנה בין כל היורשים ביקש ממנו אבי כלתו לשאת את אשתו. הוא עשה כן ואחרי כמה ימים נפטר.

הבית מאיר התלבט בזה ואלו הצדדים: א. אם נלך בשיטת הח"מ שהרא"ש חזר בו מהטעם של חופה הראויה לביאה (כדי לומר שהחופה פועלת), הרי שלא הכרענו בזה לגמרי בגלל שהרמב"ם וסתימת השו"ע נוטים לחומרא. ב. מצד שני, לפי שיטתו של הבית מאיר עצמו אפשר לומר שהתנאי של האב התקיים כבר בקידושין (והזכיר **הפת"ש** שרבים חלקו עליו) ולכן זכה במתנה. ג. מצד שלישי, אפשר לומר שיש כאן אומדנא (בדומה לטעם השני של הרא"ש) שהאב לא התכוון לזכות את המתנה במקרה שהחתן ימות.

לכן אם החתן כלל לא היה ראוי לביאה – פשוט שהמתנה לא עוזרת. ואם יש בזה ספק, אז: א. אפשר לומר שיש כאן ס"ס (ספק בגוף שלו וספק בשאלה כיצד להכריע בין הרמב"ם לרא"ש), ואז זה תלוי במחלוקת האם ס"ס מועיל להוציא. ב. אולם אם נאמר שהטעם השני של הרא"ש שייך כאן, הרי שאין אף פוסק שסבור שהחופה הועילה. ג. אולם אפשר לומר שהיות והיתה לחולה חזקת בריא, הרי שהיה ראוי לפחות לבצע העראה (ואז נשענים על משהו כמו רוב וחזקה) ולכן המתנה תועיל. ד. אין ראיה מוחלטת מהמקרה של הרמ"א, כי שם מדובר באשה שלא היתה יכולה לזוז כלל, וכאן החתן יכול היה לקדש.

אי לכך הוא לא הכריע למעשה, והמליץ לעשות פשרה.

3. חופת איש ללא אונות

כתב בספר **שער המלך** (הובא ב**פת"ש**) בשם שו"ת **משפטים ישרים** שמחלוקת הפוסקים היא לגבי חופת נידה, בה ידוע שהאיש והאשה אסורים לזמן מה, ואחר כך היא תיטהר שוב והוא יוכל לבוא עליה. אולם במקרה בו לא ידוע מתי תיעשה ביאה תקינה, הרי שאפשר לומר שלכ"ע החופה לא קונה. לאור זאת הוא כתב שאם האשה טוענת שאין

לבעל גבורת אנשים והוא לא יכול לבעול אותה – לכ"ע החופה לא הועילה.

אולם **שער המלך עצמו** הקשה עליו שרואים מקושיית הר"ן על הרמב"ם לגבי חופת פסולות שמוכח שלא חובה שתהיה אפשרות של ביאה כדי שחופה תקנה.

ו**הפת"ש עצמו** כתב שייתכן שהחומרא של הרמ"א במקרה של אשה גוססת מעידה על כך שיש מקרים בהם חוסר היכולת של הביאה (מבחינה מציאותית) גורמת לכך שהחופה לא תקנה לכ"ע, והיא גרועה יותר מחופת נידה.

ד. הלכות חופה נוספות

1. תענית ביום החופה

הדרכי משה כתב בשם כמה גדולי אשכנז שנהגו החתן והכלה להתענות ביום החופה.

ואלו כמה מהטעמים שהוזכרו ב**שו"ת מהר"ם מינץ**: יום סליחה כיום כיפור, או שמא ישתכרו ודעתם לא תהיה מיושבת עליהם.

ופסק **הרמ"א** (סא, א; סה, ג) שנהגו להתענות ביום החופה.

ו**הב"ש** כתב שלפי הטעם הראשון יש צורך להשלים את התענית (מפני שתענית לצורך סליחה צריכה להיות מלאה) וכ"פ **הב"ח** (או"ח תקסב, ה), ולפי הטעם השני לא, וכ"פ **הרמ"א** (או"ח תקסב, ב). ובימים שלא ראויים לתענית כמו ראש חודש צריך להשתדל לא לאכול הרבה.

וכתב **החכמת אדם** (הובא ב**פת"ש**) שאם איחרו את החופה כמה שעות לאחר צאת הכוכבים – אפשר לסמוך על הטעם הראשון ולאכול אחרי צה"כ, ובתנאי שלא ישתו משקה משכר.

ועוד כתב בספר **כרם שלמה** (הובא ב**פת"ש**) שנוהגים שהחתן אומר במנחה שלפני החתונה וידוי של יום כיפור, והדבר נכון גם בימי שמחה כמו ראש חודש.

2. תחת השמים

כתב ב**שו"ת מהר"ם מינץ** שנהגו לעשות את החופה תחת כיפת השמים, לאות שיהיה ולחתן סימן טוב וזרעם יהיה ככוכבי השמים.

ופסק **הרמ"א** (סא, א) את דבריו.

אולם **החת"ס** (הובא ב**פת"ש**) העמיק יותר בדבריו של מהר"ם מינץ, וראה שבמקום אחר בתשובה הוא כתב שנהגו לערוך את החופה בבית הכנסת. כאשר בדק במנהגי אשכנז, הוא מצא שנהגו לערוך את החופה לבתולה בשני שלבים: תחילה היו עושים טקס בבית הכנסת (שהיה נקרא 'חופת מאיי"ן'), ואחר כך את החופה עצמה תחת כיפת השמים. משם פסק הרמ"א שיש לעשות הכל תחת כיפת השמים, מפני שבימיהם כבר לא נהגו לעשות את הטקס הראשון. לכן החת"ס המליץ להמשיך במנהג ולערוך את החופות תחת כיפת השמים.

3. כתיבת כתובה לפני נישואין

בעל העיטור ו**הרמב"ם** כתבו שצריך להקפיד לכתוב את הכתובה לפני הכניסה לחופה.

המ"מ הסביר שהיות והרמב"ם סבור שיש צורך בחופה הראויה לביאה, ממילא צריך להקפיד שכל החיובים מדרבנן (כמו כתובה) יהיו כבר כתובים וחתומים לפני החופה.

הר"ן דחה את דבריהם מכמה סיבות: א. הוא הוכיח מהגמרא (כתובות ז, א) שאפשר לבעול

בתולה בשבת גם עוד לא כתבו לה כתובה אלא רק הקנו לה מטלטלין. ב. האשה לא תתן לבעל להשאיר אותה ללא כתובה, ולכן חכמים לא צריכים לדאוג לזה. לכן הוא הסיק שגם אם לא כתבו כתובה, זה לא מעכב את הנישואין.

והב"ש דייק מדברי **הרא"ש** שאף הוא סבור שאפשר לכתחילה להכניס לחופה ללא כתובה, כנראה מצד העובדה שהוא לא מצריך שהחופה תהיה ראויה לביאה.

הרמ"א (סא, א) כתב שלפי מי שסבור שלא צריך חופה הראויה לביאה, אין חובה להקפיד על כתיבת הכתובה לפני החופה, למרות שראוי לעשות זאת, וכך נוהגים.

והח"מ **והב"ש** כתבו שלכ"ע יש להקל בדיעבד במקרה בו לא כתבו את הכתובה לפני החופה.

ה. בעיות בטקס החופה

1. חופה ללא ברכות

כתבו **הטור** **והרמב"ם** שאם הבעל הכניס את אשתו לחופה ולא ברך את הברכות – הברכות לא מעכבות, והיא נחשבת כמו נשואה גמורה (ולפי זה הם יפרשו את הברייתא במסכת כלה "כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה", שהכוונה לכלה ללא חופה).

והב"י כתב בפשטות כדבריהם, שהברכות לא מעכבות. מצד שני, בסימן הבא הוא כתב שאם אין עשרה לא ניתן לקיים את החופה, מפני שללא עשרה אי אפשר לברך את הברכות, והברכות מעכבות.

והעיר שם **הדרכי משה** שדבריו לא נראים, אלא הברכות לא מעכבות כאשר אי אפשר להשיג מניין, והתנאי הזה נאמר רק לכתחילה.

ופסק **השו"ע** (נה, ג) שאם לא ברך את הברכות הנישואין חלו, ויהיה אפשר לברך אותן בימים הבאים. וגם **הרמ"א** (סא, א) כתב כך, והוסיף שהמנהג הראוי הוא לומר אותן תחת החופה לפני הייחוד.

והב"ש כתב **שרש"י, תוספות, מרדכי ושלט"ג** פירשו את הברייתא במסכת כלה לפי הפשט ולכן נראה שהברכות אכן מעכבות קצת, אם כי גם הם יודו שהחופה תופסת אם לא בירכו.

2. תוקף הברכות בקידושי טעות

לפי מה שלמדנו, לדעת **הרמב"ם והטור** הברכות עומדות בפני עצמן, ולכן אפשר לברך אותן גם כמה ימים לאחר ההכנסה לחופה. לאור דבריהם אפשר לדון במקרה ההפוך, בו היו קידושי טעות וגם בירכו את הברכות.

כתב **בהגהות מרדכי** שאם אדם קידש אשה בצורה שלא פועלת (כגון שאחד העדים היה פסול) ואחר כך הכניס אותה לחופה וברך את הברכות – אם ירצה לקדש אותה שוב לא יהיה צורך לחזור על ברכות הנישואין, ודי במה שבירכו לפני כן. וכך גם כתבו **רש"י** בתשובה, **מהרי"ו**, **תרוה"ד** ופוסקים נוספים.

כנגדם, **מהר"ם מינץ** כתב שצריך לחזור ולברך שבע ברכות, **והב"ח** כתב שאם לא היה 'קידושין כל דהו ובנישואין כל דהו' אזי צריך לחזור ולברך.

וכתב **הב"ש** בשם **מהרי"ו** שלא צריך לכתוב כתובה חדשה אם הכתובה הראשונה עוד קיימת והפרטים נשארו נכונים.

וכתב ב**ספר המקנה** (הובא ב**פת"ש**) שגם תחילת שבעת ימי המשתה היא משעת אמירת הברכות, למרות שהקידושין היו בטעות. ובספר **טיב קידושין** חיזק את דבריו, וכתב שאם נודע באמצע המועד שקידש בטעות, עד שיקדש מחדש במועד (במועד לא נושאים נשים אבל מותר לקדש. **שו"ע** תקמו, א) הוא יוכל בינתיים לבעול את אשתו, מפני ששמחת הנישואין התחילה כבר לפני המועד. אולם אם הדבר נודע ביום טוב, בו כלל לא ניתן לקדש – לא יוכל לבוא עליה בינתיים.

3. חופה לפני קידושין

הפת"ש הביא דיון ארוך בשאלה האם חופה מועילה גם כאשר היא מתרחשת לפני הקידושין. **המשנה למלך** הסתפק בשאלה זו, וכתב שראה מדברי **הרמב"ן** שזה מועיל.

וגם **הרדב"ז** נטה לומר שהסדר לא מעכב.

כנגדו, **המשאת בנימין** כתב שזה לא מועיל.

ו**המגיה על המשנה למלך** כתב שנראה **מתוספות**, **רשב"א** ו**רי"ו** כשיטת המשאת בנימין.

ו**שער המלך** דן בזה בארוכה. בתחילה הוא כתב שתוספות והרשב"א לא סותרים את דעת המשנה למלך, מפני שהם אמרו שהחופה לא מועילה רק כאשר לא עשה אחריה קידושין (אלא כאשר ניסו שהיא תפעול לבד, כפי שהציע רב הונא בגמרא [קידושין ה, א]), אבל במקרה שלנו לכ"ע זה מועיל. אחר כך הוא כתב שייתכן שהם יאמרו שהחופה תועיל רק כאשר אחר כך קידש בביאה, שאז יש בבת אחת חופה וקידושין, אבל בקידושין בהם לא מבצעים חופה שוב באמצעות בעילה (כמו חופת אלמנה) ברור שאין תוקף לחופה שנעשתה קודם לכן (באותו מקרה המשמעות היא שלא ניתן יהיה לבעול בשבת מפני שלא היה חופה קודם לכן).

וגם **ספר המקנה** צידד בדעת המשאת בנימין.

ברכות הנישואין (סב)

א. נוסח, עיתוי וברכה על הכוס

1. יסוד הדין

הגמרא (כתובות ז, ב) מלמדת מהו נוסח ברכות הנישואין:

> מאי מברך? אמר רב יהודה:
> בא"י אמ"ה שהכל ברא לכבודו;
> ויוצר האדם;
> ואשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד, ברוך אתה ה' יוצר האדם;
> שוש תשיש ותגל העקרה, בקבוץ בניה לתוכה בשמחה, ברוך אתה ה' משמח ציון בבניה;
> שמח תשמח ריעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, ברוך אתה ה' משמח חתן וכלה;
> ברוך אתה ה' אמ"ה, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה, חדוה, אהבה ואחוה ושלום וריעות, מהרה ה' אלהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם, בא"י משמח חתן עם הכלה.

החובה לברך את ברכות הנישואין הובאה להלכה **בטור** ו**בשו"ע** (סב, א).

2. העיתוי

i. לפני החופה או אחריה

הרמב"ם כתב שצריך לברך אותן לפני הכניסה לחופה, וגם **הרמב"ן** כתב כך.

בשיטה זו הוצעו שני הסברים: א. **הב"י** הסביר שהברכה מוגדרת כברכת המצוות, ויש לברך לפני שעובר לעשייתן. ב. הרמב"ן כתב שהיות וצריך ייחוד הראוי לביאה, וידוע (כלה א, א) שכלה ללא ברכה אסורה על בעלה, צריך לברך את הברכות הללו קודם, וכך הציע **הב"ש** בדעת הרמב"ם.

כנגדם, **הר"ן** בשם **בה"ג** שבגלל שהברכה מוגדרת כברכת השבח, נהגו לומר אותן לאחר הכניסה לחופה.

שיטה ייחודית היא שיטת **הטור**, שפסק שיש לברך לפני הכניסה לחופה. והסביר **הב"ש** שלמרות שהוא סבור כאביו לגבי הגדרת חופה שלא צריך שתהיה ראויה לביאה, בכל זאת אם אפשר לברך את הברכות לפני כן זה עדיף.

וכתב **הדרכי משה** שהיות ונוהגים לא להצריך ייחוד הראוי לביאה, על יסוד דעת הרא"ש, נוהגים לומר את הברכות הללו רק לאחר הכניסה לחופה.

ו**השו"ע** (סב, א), היות ופסק כשיטת הרמב"ם לגבי הגדרת חופה (לעיל נה, א), כתב שיש צורך לברך את הברכות לפני הכניסה לחופה.

ו**הב"ש** כתב שכיום נוהגים לברך תחת החופה, מפני שעיקר הנישואין זה בזמן שהולכים לאכול יחד בחדר צנוע (כפי שפסק הרמ"א שם), ולכן הברכות הן עובר לעשייתן של הייחוד הזה.

וספר **המקנה** (הובא ב**פת"ש**) דחה את דבריו, וכתב שבחופות שלנו יש הפסק בגלל ההליכה מהחופה לבית החתנות (כפי שמובא בשו"ע או"ח ח, יג לגבי הפסק בברכות). לכן הוא הציע שלא נוהגים לברך לפני הכניסה לחופה היות ונוהגים לבצע את הקידושין בחופה,

ולפני הקידושין אי אפשר לברך מפני שהבעל עוד לא קידש את האשה.

אמנם באלמנה המנהג הזה פחות ברור, היות והחופה לא מועילה אצלה אלא צריך ייחוד של ממש, ולכן צריך להשתדל לבצע את הייחוד בסמוך לאמירת הברכות.

וכתב **הבאר היטב** בשם **הרא"ם** שאם ברך ברכת חתנים לפני ברכת האירוסין, צריך לחזור ולברך אותה לאחר האירוסין. אולם מ**הריב"ש** משמע שלא צריך לחזור ולברך. ו**הפת"ש** כתב שמהריב"ש משמע שגם לא צריך לברך את ברכת האירוסין במקרה כזה.

ii. לאחר הסעודה

כתב **השו"ע** (סב, ה) על פי **הרמב"ם והטור** שכאשר מברכים בבית החתנים, יש לברך את הברכות לאחר ברכת המזון.

3. ברכה על הכוס

i. האם ומתי לברך

באשר לחובה לברך על יין, כתב **הרמב"ם** שאם יש שם יין יש לברך עליו תחילה, ואחר כך את שאר הברכות. ויש מקומות שנהגו לברך על ההדס לפני היין. וביאר **המ"מ** שבכל מקרה אם אין שם יין הוא לא מעכב.

כנגדו, **רבנו ניסים גאון** (הובא ב**רא"ש**) דרש יותר להקפיד על זה, וכתב שאם אין יין צריך לייצר יין מצימוקים, ואם אין צימוקים יש לברך על שיכר ברכת שהכל, ואחר כך את שאר הברכות. והוסיף שאם אין שם שום כוס – אין לברך.

באשר לעיתוי הברכה, כאמור **הרמב"ם** כתב שיש לברך על היין ואחר כך את שאר הברכות. אמנם **ראבי"ה** (הובא ב**מרדכי**) כתב שיש לברך את ברכת הגפן בסיום הברכות, כדי שלא יהיה הפסק בין ברכת הגפן לשתיה.

ו**הדרכי משה** כתב שהמנהג בחופה הוא כשיטת רוב הפוסקים, ולכן אומרים קודם את ברכת הגפן. אמנם כאשר מברכים בסיום הסעודה נוהגים לומר את ברכת בורא פרי הגפן בסוף.

ופסק **השו"ע** (סב, א) שיש להקדים לברכות האלו את הברכה על היין, ואם אין שם יין יברך על שיכר (ומשמע שהיין לא מעכב).

ו**הח"מ** פסק במפורש שיין לא מעכב, ולא הבין מדוע הרא"ש סבר שכן, אם בגמרא (כתובות ז, ב) הוזכרו ברכות האירוסין והנישואין בזה אחר זה, ובשניהם לא הוזכר הצורך ביין.

ו**הב"ש** סבר שהיין מעכב, והסביר שהמ"מ התכוון שרק בברכת האירוסין הוא לא מעכב, אבל בברכת הנישואין זה מעכב יותר, כי מכנים אותם שבע ברכות, ולמספר הזה מגיעים בזכות היין.

כמו כן, הוא הזכיר את המנהג להעביר את ברכת הגפן לסיום כאשר מברכים בסעודה, והסביר שעושים כך כדי להראות שהיין לא מגיע לכבוד הסעודה.

ii. כמה כוסות

מובא בגמרא (פסחים קב, ב) דיון לגבי כיצד יש לבצע ברכת המזון על הכוס וקידוש היום, כאשר שתי המצוות נמצאות לפניו. הגמרא קובעת שצריך להביא כוסות נפרדות לכל מצוה, מפני שלא עושים את המצוות חבילות חבילות. לאור זאת נחלקו הפוסקים האם יש צורך בשתי כוסות יין נפרדות בשני מקומות:

א. כאשר מברכים ברכת המזון ואחריה ברכת

הנישואין. ב. כאשר מברכים ברכת אירוסין על כוס ואחריה ברכת הנישואין. עיקרי המחלוקת מוזכרת **בתוספות וברא"ש**.

סמוך לברכת המזון

לדעת **רבנו תם והרא"ש** צריך לברך ברכת המזון על כוס, אחר כך להביא כוס שניה לשש ברכות ואז לברך בורא פרי הגפן על כוס ברכת הנישואין. כנגדם, **רבנו משולם** סבר שאפשר לומר את שתי המצוות על אותה כוס, מפני שיש קשר בין המצוות (ברכת המזון גורמת לאמירת שבע הברכות).

והטור כתב שבאשכנז נוהגים להביא שתי כוסות בשביל ברכת המזון ושבע הברכות, ובספרד נהגו לומר הכל על כוס אחת. ו**הדרכי משה** הביא בשם ספר **המנהגים** שלפי מנהג אשכנז יש להביא שתי כוסות אפילו כאשר מברכים רק "אשר ברא" לאחר ברכת המזון. **הד"מ** העיד שלא ראה מי שעושה כן, אבל טוב להחמיר.

השו"ע (סב, ט) הביא תחילה את ר"ת ואחר כך את רבנו משולם, וכתב שכך נהגו. אולם **הרמ"א** כתב שאצלם נהגו כשיטת רבנו תם, והוסיף שגם בשביל ברכת "אשר ברא" צריך שתי כוסות.

ו**הב"ח** (הובא ב**ח"מ** וב**ב"ש**) כתב שראוי להחמיר ולהביא שתי כוסות לברכת "אשר ברא".

דינים נוספים

וכתב **הב"ש** שאת התוספת "דוי הסר" יש לומר על הכוס של ברמה"ז, את שש הברכות על הכוס השניה ואז שוב בפה"ג על הראשונה. ויש לומר "דוי הסר" רק כאשר אומרים את כל שבע הברכות (אם לא, יש לומר את הפיוט "נודה לשמך" שאומרים בסעודת ברית מילה). ועוד הוסיף שאפשר להכין את הכוס השניה רק כאשר מתחילים את הברכות, ולא בתחילת ברכת המזון.

וכתב **הב"ח** (הובא ב**ב"ש**) שאם יושבים שם אנשים ונשים יחד, לא ניתן לומר "שהשמחה במעונו" בגלל שיצר הרגע נמצא שם. ו**הפת"ש** הביא בשם **הלבוש** שכיום לא נזהרים בזה מפני שהנשים רגילות בינינו, ולכן אין כבר הרהורי עבירה.

וכתב בספר **המקנה** (הובא ב**פת"ש**) שבגלל שברכת הכוס קשורה לברכת המזון, אפשר שאדם אחד יברך את ברכת המזון לכולם, שש ברכות יוכל אחר לברך ואז יתנו למברך לומר את הברכה האחרונה. ועוד הוסיף שאי אפשר לתת לקטן או עבד לברך את הברכות הללו.

וכתב **החיד"א** (הובא ב**פת"ש**) שלדעת **היעב"ץ** אם צריכים לברך שבע ברכות בליל הסדר, אפשר להסתפק בכוס ברכת המזון (שהרי כך פסק השו"ע) ולא להוסיף על הכוסות. ואם ירצה להוסיף עוד כוס, יוכל להשאיר את הכוס הזו לצורך כוס רביעית.

החיד"א עצמו העדיף את הפתרון הראשון. ובספר **ברכות המים** כתב שכדאי שאחד מהמסובים יברך על הכוס שלו את שש

הברכות, ואז מי שמברך ברכת המזון יברך את הברכה האחרונה.

והפת"ש תמה על כך מדוע לא הביאו את דברי **הד"מ** שכתב שבמקרה כזה הכוס של הברכות תהיה הכוס שהחתן שותה ממנה כוס שלישית, ולא צריך כוס נוספת.

<u>בחופה</u>

באשר לשאלה השניה, **תוספות והרא"ש** כתבו בשם **רבנו משולם** שגם שם נהגו לברך על אותה כוס, מפני ששניהם רצף של אותה מצווה, וכך כתב ב**הגהות מרדכי**.

כנגדם, **רבנו תם** קבע שצריך להביא כוסות נפרדות, וזאת משתי סיבות: א. פעם היו נוהגים להרחיק אותם זה מזה, ולכן נחשבים למצוות נפרדות. ב. כיום נוהגים להפסיק בקריאת הכתובה ביניהם, ולכן צריך כוס חדשה.

ופסק **השו"ע** (סב, ט) כשיטת רבנו תם שיש צורך בשתי כוסות, ו**הרמ"א** הוסיף שנהגו להפסיק ביניהם בקריאת הכתובה.

והוסיף **הח"מ** שאת ברכת "מעין שלוש" יש לברך רק אחרי הכוס השניה.

ב. המשתתפים בברכות

1. מניין

הגמרא (כתובות ז, ב) מלמדת שיש צורך במניין של נוכחים בשעת אמירת הברכות:

> גופא, אמר רב נחמן: אמר לי הונא בר נתן, תנא: מנין לברכת חתנים בעשרה? שנאמר: ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה. ורבי אבהו אמר: מהכא: במקהלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל.

בנוסף לכך, בעמוד הבא הגמרא קובעת שהחתן יכול להיחשב לאחד מהמניין.

ופסק **הרמב"ם** שצריך לברך את ברכת החתנים בנוכחות עשרה גדולים, והחתן נחשב לחלק מהמניין. ו**הרשב"א** כתב שאי אפשר לברך את ברכת החתנים בפחות מעשרה. ובשו"ת **תרומת הדשן** כתב בשם **תשובות מיימוניות** שבדיעבד הברכות לא מעכבות, ולכן אפשר לערוך את החופה גם בלעדיהן.

ו**הב"י** כתב שבמקום שאין בו עשרה לא ניתן לשאת אשה. אולם **הדרכי משה** דחה את דבריו, וכתב שהברכות לא מעכבות, אבל לכתחילה כדאי להיזהר בזה. אמנם לעיל הב"י כתב שאם ארס אשה ונכנסה לחופה ללא ברכת חתנים – הרי היא נשואה.

ופסק **השו"ע** (סב, ד) שצריך לברך את ברכת הנישואין בפני עשרה גדולים והחתן מהמניין. כהשלמה לדעתו יש להוסיף שהוא כתב (נה, ג) שאם כנס לחופה ולא ברך את הברכות – הרי היא נשואה לגמרי, ויכול לברך אותן אחר כך, ומכאן משמע שהברכות לא כל כך מעכבות.

וכתב **הח"מ** שבעיר שאין בה עשרה ואי אפשר להביא לשם – צריך לשלוח את החתן והכלה למקום אחר. ואם במדינה כולה אין עשרה אז זה נחשב כדיעבד, ולכן יכניס לחופה ללא ברכות, ויברך את הברכות לאחר מכן (כפי שציינו לעיל בשו"ע), והסכים לדבריו **הב"ש**, והוסיף שברכת האירוסין צריכה עשרה רק לכתחילה.

והנוב"י (הובא ב**פת"ש**) כתב שגם לדעת הרשב"א בדיעבד אם בירכו ללא עשרה בני הזוג יצאו ידי חובה והם נשואים כדין. אמנם רצוי שכדי לצאת מהספק הם יעמדו ליד זוג אחר ביום חופתו ויכוונו לצאת ידי חובה.

ובספר **זכור לאברהם** (הובא ב**פת"ש**) הסתפק האם צריך שכל העשרה יאכלו בסעודה ויצטרפו לזימון או רק מספיק שיהיו באותו בית. והביא בשם חכם אחד שרק רוב המשתתפים צריכים לאכול ולא כולם. ובשו"ת **יביע אומר** כתב שאפשר לברך כאשר שבעה אכלו לחם והשאר אכלו עוגות.

ועוד כתב **הזכור לאברהם** (הובא ב**פת"ש**) שאם התחילו את הברכות עם מניין ויצאו מקצתן – גומרים.

באשר למניין בברכת "אשר ברא", יש לראות מהו הדין בברכת "שהשמחה במעונו" (יש ביניהן הרבה מהמשותף).

2. בני מצווה

כתב **הרמב"ם** שיש לברך את ברכת החתנים במעמד עשרה אנשים גדולים ובני חורין. וכך פסק **השו"ע** (סב, ה).

ועוד כתב **הרמב"ם** שעבד או קטן לא יכולים לברך את הברכות הללו, וכך פסק **השו"ע** (סב, ד).

וכתב **הח"מ** שגם לזימון של שלושה אי אפשר לצרף עבד או קטן.

וכתב **הבאר היטב** (הובא ב**פת"ש**) שאם החתן קטן עדיין אפשר לברך את הברכות. והעיר **הפת"ש** שמדברי **הבאר היטב** (לעיל לד, ט) משמע שצריך שלפחות האשה תהיה גדולה, כדי שאחד מהם יהיה מחוייב.

3. פנים חדשות

i. יסוד הדין

הגמרא (כתובות ז, ב) מלמדת את הצורך בנוכחות של 'פנים חדשות' באמירת שבע הברכות:

> ת"ר: מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה. אמר רב יהודה: והוא, שבאו פנים חדשות.

בעמוד הבא הגמרא מלמדת עוד:

> רב אשי איקלע לבי רב כהנא, יומא קמא בריך כולהו; מכאן ואילך, אי איכא פנים חדשות - בריך כולהו, ואי לא - אפושי שמחה בעלמא הוא, מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא.

אם כן, רב יהודה ורב אשי דרשו שכדי לומר את ברכות הנישואין לאורך כל שבעת הימים יש צורך בפנים חדשות. אם לא, יש לברך את ברכת 'אשר ברא' בלבד וגם להזכיר את השמחה בזימון.

רש"י ו**הרא"ש** הסבירו שהכוונה לאדם שלא היה בסעודה של אתמול אלא הגיע רק באותו יום. ו**תוספות** הוסיפו שהכוונה לאדם שבני הזוג שמחים בבואו ומרבים את לשמחה לכבודו, וכך העתיק **הטור**. וכתב **הרא"ש** בשם **רב האי גאון** שהיו נוהגים ללוות את החתן והכלה לביתם בשבת ומברכים שם שבע ברכות, ולא הוזכר שהיתה שם סעודה.

רב האי כתב שזה לא בהכרח מנהג טוב מפני שלא בהכרח היו שם פנים חדשות שבני הזוג שמחים שם.

כנגדם, **הרמב"ם** כתב שאפשר לברך על מי שלא שמע את ברכת הנישואין, והוא מוגדר כפנים חדשות.

פירוש שלישי יש ב**הגה"מ**, שהביא מ**רבני נרבונא** שכל אם האורחים שהגיעו לכבוד האירוע ('הפנים החדשות') עוד לא חזרו הביתה – אפשר לברך את הברכות הללו במשך כל שבעת הימים, והם הפנים החדשות שבאו לכבוד האירוע. פירוש זה הובא ב**סמ"ג**, ונזכר גם ב**ד"מ**.

השו"ע (סב, ז) פסק בתחילה את שיטת הרמב"ם בסתם, ואחר כך הביא את שיטת הרא"ש, שהדבר נקבע לפי סעודת הנישואין, וכתב שכך פשט המנהג. כנגדו, **מהרש"ל** (הובא ב**ב"ש**) פסק כדעת הרמב"ם.

ועוד פסק **השו"ע** (סב, ח) כיש אומרים את שיטת תוספות, שאותו אדם צריך להיות כזה שנוהגים להרבות בשבילו בסעודה.

וכתב **הח"מ** בשם **הב"ח** שצריך שירצו להרבות בשביל אותו אדם, גם אם בפועל לא עשו זאת.

ii. פרטי דינים

<u>דיני האדם החדש</u>

<u>כמה אנשים</u> – **הר"ן** כתב שאדם אחד בלבד יכול להיחשב לפנים חדשות, וכך פסקו **הב"ח**, **הח"מ** ו**הב"ש**.

<u>שהה</u> – **הר"ן** כתב בשם **הרמב"ן** שגם אם אותו אדם לא אכל אלא רק שוהה בסעודה – אפשר לברך שבע ברכות, וכך פסק **הרמ"א** (סב, ז).

<u>לכמה זמן מועיל</u> – כתב **הר"ן** בשם **תוספות** שאם בא אדם חדש בלילה, אפשר לברך עליו בלילה וביום, בתנאי שעמד שם בכל שעת הברכה. ופסק **הרמ"א** (סב, ז) את דבריו.

ו**הח"מ** כתב שלדעת הרא"ש, המפרש שהתוקף של היום הראשון מכוון רק לסעודה הראשונה, ברור שלכל סעודה צריך פנים חדשות.

ו**הב"ש** כתב שגם לדעת הר"ן אדם כזה מועיל לשתי סעודות, ולכן נראה להלן שהרמ"א היה צריך להסביר כיצד מברכים בסעודה שלישית ולא סמך על סברה זו.

<u>על מה יש לברך</u> – כתב **הרא"ש** שי"א שצריך לברך את הברכה הזו דווקא לאחר סעודה. ובמנהג שהוזכר בשם **רב האי גאון** לא הוזכר שהיתה סעודה. ו**הר"ן** כתב שממסכת **סופרים** (יט, יא) משמע שאפשר לברך אותה גם לפני הסעודה ולכן היא לא תלויה בה, וכך דייק גם מ**הירושלמי** (כתובות א, א). והעיר **הדרכי משה** שבזמנו כבר לא מקפידים על המנהג הזה.

מכל מקום, משמע מ**השו"ע** (סב, ה) שאפשר לומר רק כאשר היתה שם סעודה.

<u>נשים, עבדים וקטנים</u> – כתב **הזכור לאברהם** (הובא ב**פת"ש**) בשם **השטמ"ק** שנשים, עבדים וקטנים לא מצטרפים לפנים חדשות, מפני שיכולים להיכלל בזה רק מי שמצטרפים למניין.

<u>אירועים הנחשבים לפנים חדשות</u>

<u>סעודת הנישואין</u> – כתב **הכס"מ** שמשמע מ**הרמב"ם** שיש צורך בפנים חדשות גם כדי לברך שבע ברכות בסעודת הנישואין עצמה, מפני שהחובה הזו מתחילה כבר שם. כנגדו,

הרמ"ך, הרא"ש והטור כתבו שהברכות הראשונות נתקנו על השמחה בסעודה ולא על טקס הנישואין, ולכן לא צריך פנים חדשות כדי לברך בסעודה עצמה. **והב"י** העיד שפשט המנהג להקל.

שבת – כתבו **תוספות** על פי המדרש שגם שבת נחשבת פנים חדשות מפני שהקב"ה כינה אותה כך (ולכן לא צריך שיגיע אדם חדש לסעודה שם). **והרא"ש** הסכים אף הוא לכך. **והטור** כתב שזה נכון רק לגבי סעודה ראשונה ושניה, ולא סעודה שלישית. **והדרכי משה** כתב בשם ספר **המנהגים** שהיות ונוהגים לדרוש בסעודה שלישית, אפשר לברך שם שבע ברכות, מפני שהדרשה נחשבת לפנים חדשות.

ופסק **השו"ע** (סב, ח) כדברי הטור, **והרמ"א** כדבריו בד"מ.

והרמ"ע מפאנו (הובא ב**פת"ש**) כתב שעל פי ספר הזוהר סעודה שלישית נחשבת לפנים חדשות, שלא כדעת השו"ע.

יום טוב – **הטור** כתב שיום טוב ראשון ושני נחשבים כמו פנים חדשות, **והאורחות חיים** כתב שי"א לא לומר שבע ברכות אפילו ביום טוב הראשון. ופסק **השו"ע** (סב, ח) כדברי הטור.

דיני הברכות אחרי ביאת מצווה – כתב **הב"ש** שלדעת **הב"ח** ו**הש"ך** אין לברך אחרי ביאת המצוה מפני שהשמחה מתמעטת בגלל הפרישה. אולם **הב"ש עצמו** כתב שמשמע בגמרא שבתולה היתה נבעלת לאחר החופה, ובכל זאת הברכה היתה ממשיכה לכל הימים. מצד שני, בשו"ת **תשובה מאהבה** (הובא ב**פת"ש**) הסתפק האם ביאת המצווה נחשבת כפנים חדשות כך שבאותו יום לא יצטרכו אורחים חדשים, כי שמא היא דומה לסעודת שבת. בספר **בית מאיר** נטה לומר שהיא נחשבת כפנים חדשות, לפחות לעניין שאפשר לברך "אשר ברא" גם ללא אורחים מיוחדים אלא רק עם בני הבית.

ג. האמירה בבית החתן

1. יסוד הדין

הגמרא (כתובות ז, ב) שלדעת תנא קמא יש לברך את הברכות בבית החתנים, ולדעת ר' יהודה במקום שמייחדים את החתן והכלה בבית האירוסין – אפשר לברך אותה גם שם. **והשו"ע** (סב, ה) פסק בעקבות הפוסקים כדברי תנא קמא, ולכן יש לברך לכתחילה את ברכת החתנים בבית החתנים.

2. עברו למקום אחר

i. חז"ל וראשונים

מובא בגמרא (סוכה כה, ב):

> ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעה, מאי טעמא? משום דבעו למיחדי - וליכלו בסוכה, וליחדו בסוכה! - אין שמחה אלא בחופה. - וליכלו בסוכה, וליחדו בחופה! - אין שמחה אלא במקום סעודה.

אם כן, הגמרא מלמדת ששמחת החתן והכלה צריכה להיות דווקא בחופה, ושם צריך להיות מקום הסעודה. לאור זאת קבעו **הפוסקים** (תוספות ,רא"ש, מרדכי) שלכתחילה צריך לברך את ברכת החתנים במקום החופה, שהוא בעצם בית החתן (לפחות בתקופתם).

ונחלקו הדעות מה לעשות במקרה בו בני הזוג עברו למקום אחר. **תוספות** בתחילה נטו לומר שלא יהיה אפשר לברך והביאו על כך ראיה מהגמרא אצלנו, אבל אחר כך אמרו שזה לא הכרחי. ו**בפסקי תוספות** מובא בשמם שאי אפשר לברך אותם, וכך כתב ב**הגה"מ**.

כנגדם, **הרא"ש** כתב שאם ממש עזבו את אותו בית ועברו לבית אחר – אפשר לברך שם את ברכת החתנים, מפני שהוא עיקר ביתם. דעה דומה לדעת הרא"ש יש ב**רי"ו**, שכתב שאם אדם ברך ברכת חתנים בעיר אחת ואחר כך הלך לעיר אחרת והשתהה שם זמן מרובה – יכול לברך שם את ברכת החתנים, מפני ששם הוא בית החתנים באותו זמן.

באשר לשיטת הרא"ש הוצעו שני הסברים, שחלקו בשאלה האם מה שקובע זה הניתוק המוחלט מהבית הקודם או העזיבה המיידית שלו. **הב"י** הציע שתוספות קבעו שאי אפשר לברך במקום השני אם רק באו לטייל במקום אחר והם יחזרו לשם בתוך שבעת הימים, ואילו הרא"ש כתב שאפשר לברך כאשר החליטו לעזוב לגמרי את ביתם השני. אולם **הט"ז** (הובא ב**ב"ש**) הסביר שאם מראש החתן החליט לנסוע למקום אחר ולא לשהות באותו בית, הבית השני ייחשב כבית החתנים ואפשר יהיה לברך בו.

גם אצל חכמי ספרד מצאנו כמה דעות. **הרמב"ן** כתב ששמע שיש לברך ברכת חתנים או ברכת אשר ברא רק בחופה [=בית החתנים] בלבד, בעקבות הגמרא במסכת סוכה.

והר"ן התייחס לשאלה זו בשני מקומות. במסכת סוכה כתב שאת ברכת "השמחה במעונו" ודאי שאפשר לברך שלא בבית החתן, ומכאן אפשר לומר שגם את שבע הברכות אפשר לומר מחוץ לחופה, כי עיקרן הוא על שמחת בני הזוג והיא לא תלויה בחופה. ובמסכת כתובות העתיק את דברי הרמב"ן, והדגיש שאת ברכת "שהשמחה במעונו" לא צריך לברך במקום החופה.

למעשה, הר"ן בסוכה העיד שנהגו לברך את הברכות בכל מקום, אבל כדאי לחשוש לדברי תוספות ולא לברך במקומות אחרים.

בסיכומו של דבר, כתב **הב"י** שנהגו להקל כשיטת הרא"ש ולברך בכל מקום שמגיעים אליו בני הזוג.

ii. הלכה

השו"ע (סב, י) הביא את שיטת הרא"ש (לפי פירושו) ביש אומרים, ולכן אם החתן עבר לבית אחר ואין דעתו לחזור לביתו – יכול לברך בבית השני.

ו**הב"ש** הביא את דברי הט"ז, לפיהם אם מראש החתן עבר לבית אחר ושם חגג – יכול לברך שם. ועוד הזכיר שגם **המהר"ל מפראג** פסק שיש להקל בזה.

ו**החכמת אדם** (הובא ב**פת"ש**) כתב שזה נכון רק אם עוברים לבית קבוע אחר, ולא לבית מלון. ובסידור **דרך החיים** חלק לגמרי על הט"ז ופסק כמו השו"ע.

והכנסת הגדולה, **פחד יצחק** ו**הרב שלום משאש** כתבו שנהגו לומר שבע ברכות גם מחוץ לבית החתנים, וכך פסק בספר **ברכת ה'**.

3. נלווים לשמחה

i. חלוקה לשתי חבורות

נחלקו הפוסקים האם כאשר החבורות אוכלות את סעודת הנישואין בכמה מקומות, אפשר לברך את הברכה בכולם.

י"א שהובאו ברא"ש סברו שרק אם יש שמש שמשמש את שתי החבורות הוא יכול לצרף אותם, ואחרת יש לברך רק במקום החתן והכלה, וכך כתב ב**הגה"מ**. אולם **ר' יחיאל בשם ר' יהודה** כתב שאפשר לברך בשני המקומות גם ללא שמש, מפני שכולם הגיעו לצורך שמחת החתן והכלה. ו**הרא"ש עצמו** כתב שכך נהגו להקל.

השו"ע (סב, יא) פסק להקל כשיטת הרא"ש.

ii. ברכת השמשים

נחלקו הפוסקים האם כאשר השמשים של סעודת הנישואין אוכלים לעצמם, עליהם לברך את ברכת החתנים. לדעת **הכל בו** אין לאומרה, ולדעת **רבנו טוביה** גם הם חלק מהשמחה, ולכן יש לאומרה גם אצלם.

השו"ע (סב, יב) פסק כשיטת רבנו טוביה.

ד. במשך כמה ימים יש לברך

1. חז"ל וראשונים

הגמרא (כתובות ז, א) מלמדת:

> שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה ג' ימים, במאי? אי בבחור, האמרת: שבעה! אי באלמון, האמרת: יום אחד! איבעית אימא: באלמון [=שנשא אלמנה], יום אחד לברכה, ושלשה לשמחה [=ביטול מלאכה]; ואיבעית אימא: בבחור [=שנשא בעולה], שבעה לברכה, ושלשה לשמחה...
>
> אי הכי, ליתני: מברכין לבתולה שבעה, ולאלמנה שנשאת לבחור שבעה, ולאלמנה יום אחד! מילתא פסיקתא קתני, דליכא בתולה דבצרה משבעה [=ימי ברכה], וליכא אלמנה דבצרה מיום אחד.

לפי מה שמבואר בגמרא, מה שידוע לנו הוא: א. בחור שנשא בתולה – מברך כל שבעה. ב. בחור שנשא אלמנה – מברך לה כל שבעה. ג. אלמן שנשא בתולה – מברך לה כל שבעה. ד. אלמן שנשא אלמנה – מברך יום אחד בלבד.

ה. לפי תירוץ 1 בגמרא: בחור שנשא בעולה בטל ממלאכתו 3 ימים. ו. תירוץ 2 בגמרא: אלמן שנשא אלמנה בטל ממלאכתו 3 ימים.

המקרה \ ההלכה	אמירת ברכת חתנים	שמחה וביטול מלאכה
בחור שנשא בתולה	7 ימים	?
אלמן שנשא בתולה	7 ימים	?
<u>בחור שנשא בעולה</u>	<u>7 ימים</u>	<u>תירוץ 1: 3 ימים</u>
אלמן שנשא אלמנה	יום אחד	תירוץ 2: 3 ימים

בשורה המסומנת בקו יש סוג של אבסורד, מפני שמצד אחד יש לברך במשך שבעה ימים, ומצד שני בארבעת הימים האחרונים

החתן יצא לעבוד. האפשרות הזו יצרה ויכוח בין הראשונים.

הרמב"ם הבין שתירוצי הגמרא לא חולקים זה על זה, ולכן קיבל את כולם. לפי זה יוצא שאם החתן הוא אלמן שנושא אלמנה צריך לברך יום אחד ולהיבטל ממלאכתו רק שלושה ימים (בהתאם לתירוץ 1), ומצד שני אם הוא בחור שנושא בעולה האיזון מתהפך, ולכן יש לברך שבע ברכות שבעה ימים, אבל להיבטל ממלאכתו רק שלושה ימים (בהתאם לתירוץ 2). ועוד כתב שאם הכלה בתולה, בכל מקרה צריך להיבטל ממלאכה במשך שבעה ימים.

הר"ן הסביר יותר את הדברים. לדידו, **הברכות** מגיעות מצד **שמחת החתן** על החידוש שבנישואין, ולכן אם החתן הוא בחור שנשא בתולה או בעולה או שהכלה בתולה שנישאת לאלמן, בכל מקרה עליו לומר אותן במשך שבעה ימים (כי אם הוא בחור או היא בתולה, החתן עצמו שמח). ואם הוא אלמן שנשא אלמנה אזי מספיק יום אחד, מפני שהוא שמח פחות.

מצד שני, **ביטול המלאכה** נובע מצד הצורך **לשמח את הכלה**, ולכן הדבר תלוי: אם האשה בתולה בכל מקרה צריך שבעה ימים כדי לשמח אותה (**ר"י מיגאש**: גם אם החתן אלמן, כי ביטול המלאכה תלוי באשה), ואם היא בעולה בכל מקרה מספיק שלושה, אפילו אם הוא בחור.

כשיטה זו פסקו **הטור**, **מקצת הגאונים והרמב"ן**.

מצד שני, **הרשב"א**, **י"א בר"ן** ו**המ"מ** התנגדו לפסק הזה, וטענו שזה אבסורד שאם החתן בחור והאשה בעולה, אזי לא יתכן שהוא יצא למלאכתו אחרי שלושה ימים אבל ימשיך לברך שבעה ימים.

לפי זה הם דחו את תירוץ הגמרא שעוסק בבחור שנשא בעולה, ולכן באותו מקרה יש לברך שבעה ימים וגם להיבטל ממלאכה שבעה ימים.

נסכם את הדעות השונות:

המקרה \ ההלכה	אמירת ברכת חתנים	שמחה וביטול מלאכה
בחור שנשא בתולה	7 ימים	
אלמן שנשא בתולה		
בחור שנשא בעולה	7 ימים	מחלוקת האם 3 או 7
אלמן שנשא אלמנה	יום אחד	3 ימים

2. הלכה

i. שו"ע ורמ"א

באשר לברכה, פסק **השו"ע** (סב, ו) כדברי כל הפוסקים, שאם הזוג הם אלמן שנשוא בעולה אזי יש לברך יום אחד, ובשאר המקרים יש לברך שבעה ימים.

ובאשר לביטול המלאכה, **השו"ע** (סד, א-ב) פסק בסתם כדעת הרמב"ם, ולכן בחור שנושא בעולה צריך לשמוח שלושה ימים. אחר כך הוא הביא את דעת הרשב"א ביש

במשך כמה ימים יש לברך

אומרים, ולדידו גם במקרה כזה יש לשמוח שבעה ימים. וכאשר בחור או אלמן נושא בתולה אזי לכ"ע צריך לשמוח איתה שבעה ימים.

והב"ח דייק מהלשון 'הנושא את הבעולה' שאם האשה אלמנה אבל אינה בעולה – לכ"ע צריך לשמוח איתה שלושה ימים.

ii. דיונים בפת"ש

מקרים שדומים לאלמנה – **הנוב"י** (הובא ב**פת"ש**) כתב שאם נואף נשא את האשה שנאף איתה אמור לברך רק יום אחד, מפני שעיקר השמחה היא על הביאה החדשה, וכאן זה לא שייך.

ובשו"ת **שמש צדקה** הביא משו"ת **גינת ורדים** שאם אלמן נשא נערה שנתפסה לזנות – עליו לברך רק ביום הראשון, בדומה לאלמנה. ובאשר למוכת עץ הוא כתב שאמורים לברך שבע ברכות מפני שלא נבעלה לאף אדם לפניו. מכאן למד **הגינת ורדים** שבנואף שנשא את בעולת עצמו הרי היא כבתולה, מפני שלא נבעלה לאחר. אולם בנו של השמש צדקה כתב שמשו"ת **דבר שמואל** משמע כשיטת הנוב"י.

אולם **החת"ס** חידש שיש שני יסודות, שאם אחד מהם קיים אצל אחד הצדדים, הרי שהם מתירים לברך שבע ברכות במשך שבעה ימים: א. ביאה ראשונה. ב. נישואין ראשונים. ממילא אלמן שנשא בעולה פנויה יברך רק יום אחד, ואילו פנוי נואף שנשא בעולה פנויה יברך שבעה ימים כמו בחור שנשא בעולה, מפני שהוא עוד לא התחתן.

מקרים מיוחדים של בעולה – **והזכור לאברהם** (הובא ב**פת"ש**) כתב שלדעת שו"ת **אדמת קודש** אלמן מהאירוסין שנשא אלמנה צריך לברך שבע ברכות כל שבעה, כי לא נחשב כאלמן לעניין זה. **והזכור לאברהם** עצמו כתב שאם נשא אשה וחשב שהיא בעולה ונמצאת בתולה – יברך וישמח עמה שבעה ימים. אולם לדעת **השיורי ברכה** יש לברך רק ביום הראשון, אך יוכל לשמוח איתה שבעה ימים.

iii. חישוב הימים

בשו"ת **הרא"ש** מובא ששבעת הימים מתחילים מיד לאחר סיום שבע הברכות של החופה. **והרמ"א** (סב, ו) העתיק את דבריו. **והח"מ** הסביר שזה בא להוציא מהמחשבה שיש לחשב מהסעודה הראשונה.

ולדעת שו"ת **כנסת יחזקאל** (הובא ב**פת"ש**) יש למנות את ימי המשתה משעת הסעודה (ולכן במקומות בהם היא נעשית מיד אחרי החופה יש למנות משם, ומקומות בהם הסעודה בערב יש למנות מהערב) שלא כדעת הח"מ, ומפעילים את הכלל שמקצת היום ככולו (ולכן אם התחתנו לפני חצות יהיה אפשר לברך בשבוע הבא גם אחרי חצות).

אולם לדעת **הגינת ורדים** ו**ספר המקנה** יש לחשב שבעה ימים מעת לעת (ולכן באותו מקרה ניתן יהיה לברך עד חצות). **והמחב"ר** התלבט בדבר, וכתב שאולי לגבי נפילת אפיים יש ללכת לפי מעת לעת, אך לא לגבי שבע ברכות.

וכתב **השערי תשובה** (הובא ב**פת"ש**) שאם התחילו לאכול ביום השביעי ונמשכה סעודתם עד היום השמיני – אין לברך (שלא כמו לגבי הזכרת שבת ור"ח). אולם **הפת"ש** העיר שמשמע מ**כנסת הגדולה** שיש ללכת

לפי תחילת הסעודה ולכן ניתן יהיה לברך (כך הוא כתב לגבי סעודת אלמן ואלמנה שהתחילה ביום והסתיימה בלילה).

3. מתי יש לברך ללא פנים חדשות

נברר מהו הזמן בו לכ"ע אפשר לברך את כל הברכות ללא צורך בפנים חדשות, וממילא גם מהן הסעודות בהן ניתן לברך לאלמן שנשא אלמנה, שהרי הגמרא קבעה שאצלם יש לברך ביום הראשון בלבד.

i. כאשר מברכים שבעה ימים

הרא"ש כתב שיש שהבינו שהכוונה לסעודה הראשונה ויש לזה השלכות לשני הכיוונים: א. רק בסעודה הראשונה של היום הראשון אפשר לברך ללא פנים חדשות. ב. אפשר לברך בסעודה הראשונה אפילו אם אוכלים אותה בלילה (שכבר יוצא ביום המחרת). וגם **הטור** כתב כך.

והב"ש כתב שמשמע מ**הרי"ף** ו**הרמב"ם** ש"יומא קמא" הוא כל היום הראשון, ולכן מצד אחד בכל הסעודות לאורך היום הראשן אפשר לברך ללא פנים חדשות, ומצד שני אם הסעודה עברה ללילה הבא כבר לא ניתן יהיה לברך.

למעשה, **הח"מ** כתב שאפשר לברך גם אם הסעודה תתרחש בלילה. **והב"ש** כתב שאומרים בכל הספקות הללו ספק ברכות להקל.

ii. כאשר מברכים יום אחד

לגבי מקרה של אלמן שנשא אלמנה הדין יכול להיות מורכב יותר, מפני שיש רק יום אחד בו אפשר לברך. לכן נחלקו הפוסקים עד מתי ניתן לאפשר לברך להם שבע ברכות עם או בלי פנים חדשות. **רי"ו** כתב שבנישואי אלמן לאלמנה מה שקובע זה היום הראשון, ולכן אם הסעודה עברה ללילה הבא כבר לא יהיה אפשר לברך (הסעודה הראשונה ביום הראשון), וכך הציע **הב"ש** בדעת הרא"ש.

כנגדו, **בבדק הבית** כתב שלפי ההגיון של הרא"ש, אם אלמן נשא אלמנה יש לברך בסעודה הראשונה, אפילו אם היא תתבצע בלילה הבא (בסעודה הראשונה). וגם **ספר האגודה** כתב שאפשר לעשות כן, וכתב שאלמן שנשא אלמנה ביום ששי יכול לברך את הברכות בסעודה שבליל שבת.

והב"ש כתב שלפי דברי הרי"ף והרמב"ם, לפיו היום הראשון הוא הקובע, ניתן יהיה לברך בכמה סעודות שמבצעים ביום הראשון בתנאי שמביא באחת מהן פנים חדשות (היום הראשון).

לסיכום, אלמן אלמנה שאכלו את הסעודה הראשונה בלילה – לרי"ף ולרי"ו לא יברכו ולבדק הבית בדעת הרא"ש יברכו. ואלמן אלמנה שאכלו סעודה שניה ביום הראשון – לדעת הרי"ף יברכו ולדעת הרא"ש ע"פ בדק הבית ורי"ו לא יברכו.

למעשה, **הח"מ** השאיר את הדבר בספק ולא הכריע לכאן או לכאן, ולא הביא את דברי בדק הבית. **והב"ש** כתב שאומרים בכל הספקות הללו ספק ברכות.

והפת"ש האריך בזה. הוא הביא משו"ת **הרמ"ע מפאנו** שיש מי שהיו נוהגים לברך בסעודת הלילה כי סמכו על **ספר האגודה** שכתב להקל. אולם **הרמ"ע** דחה ראיה זו, וכתב שביום ששי הדין שונה כי אסור לקבוע בו סעודה, אבל הוא לא ראיה לימים אחרים. והוא הציע בשם רבו (ר' ישמעאל חנינא)

שאפשר לומר שאם לא היתה שהות ביום לערוך את הסעודה לפי החשיכה – נחשב כאילו התחילו בזמן, כי רק אז התחיל זמן החיוב.

ולדעת **נתיבות המשפט** אם לא היה ביום יחוד הראוי לביאה, הרי שניתן לומר שרק בלילה אירעה החופה ולכן הסעודה באותו יום.

והבית מאיר כתב בעקבות הח"מ והב"ש שלכן צריך מראש לכוון את סעודת הנישואין סמוך לחשיכה או לבצע את רוב הסעודה ביום. ולכן לא נכון מה שנהגו במדינת אשכנז לבצע את החופה מוקדם (יחד עם סעודה קטנה ללא ברכות כלל) ואת הסעודה המרכזית בלילה.

ה. ברכה לכמה אירועים

1. ברכה לכמה חתנים

הרא"ש כתב שאם יש שני חתנים שנושאים נשים בבת אחת – אפשר לברך ברכה אחת לשניהם.

והרשב"א כתב במקום אחד שיש לברך ברכה אחת, ובמקום אחר כתב שכדאי להכניס כל חתן לחדר אחר כדי שיהיה ניכר שיש שתי חתונות.

כנגדם, כתב **המרדכי** שיש נוהגים לא לעשות שתי חופות בבת אחת, וגם **הגה"מ** כתב שנוהגים לא לברך ביחד משום עין הרע.

וכתב **הד"מ** שכאשר נוהגים לברך על שניהם יחד, אפשר לברך על אחד ולכוון על השני. ועוד כתב שגם אם נוהגים לפצל את הברכות, את הסעודות היו נוהגים לאחד.

ופסק **השו"ע** (סב, ג) שאם יש שני חתנים אפשר לברך ברכה אחת לשניהם. והוסיף **הרמ"א** את דבריו בד"מ.

וספר **המקנה** (הובא ב**פת"ש**) כתב שנראה שדברי הרמ"א על היכולת לפטור שני חתנים שייכת או במקרה בו שני החתנים כבר קידשו את נשותיהם (ואז לא יהיה הפסק בקידושין של השני), או שבירכו על הראשון את ברכת האירוסין ופטרו את השני, ואחר כך ברכו על השני את ברכת הנישואין ופטרו את הראשון.

והרדב"ז (הובא ב**פת"ש**) כתב שאם החתנים רוצים שיברכו לכל אחד בנפרד – מותר, ואין בזה בעיה של ריבוי ברכות לחינם.

2. ברכה לכמה כלות

הרמב"ם כתב שאם אדם נשא שתי נשים, אזי הוא יכול לברך ברכה אחת לשתיהן, אולם יש לשמוח בכל אחת בנפרד ולא לערב שמחה בשמחה.

כנגדו, **הסמ"ק** כתב בשם ספר **חסידים** שאסור לחתן שתי אחיות בשבוע אחד כי יש סכנה בדבר.

אמנם בשתי נשים שאינן קרובות זה מותר, וגם **ר' יחיאל מפריז** היה נוהג להשיא יתומים יחד עם נישואי ילדיו.

והמרדכי והאגודה כתבו שנזהרים לא להשיא גם שתי נשים שאינן קרובות, מפני שמובא במדרש שלא מקלסין שתי כלות בבת אחת.

והד"מ כתב שהעולם לא נזהרים בזה.

ופסק **השו"ע** (סב, ב) שאפשר לברך את הברכות על כמה נשים כאחת, אולם יש לשמוח עם כל אחת בנפרד. **והרמ"א** כתב שאין לעשות חופות של שתי אחיות בבת

אחת, וי"א שצריך להיזהר גם בשתי בנות שאינן קרובות משפחה. אולם העיד שלא נזהרים בזה, אלא מבצעים יחד חופות עניות עם עשירות.

ו. ברכת 'שהשמחה במעונו'

1. ממתי יש לברך

הגמרא (כתובות ח, א) מלמדת ממתי יש להזכיר בברכת הזימון את שמחת הנישואין:

> ומעיקרא מאימת? אמר רב פפא: מכי רמו שערי באסינתא. איני? והא רב פפא איעסק לאבא מר בריה, ובריך משעת אירוסין! שאני רב פפא, דהוה טריח ליה. רבינא איעסק ליה לבריה בי רב חביבא, ובריך משעת אירוסין, אמר: קים לי בגוייהו דלא הדרי בהו; לא אסתייע מילתא והדרי בהו.

אם כן, בפשטות אפשר להתחיל לברך את הברכה מהשעה שהתחילו לארגן את ענייני החתונה.

למעשה כתב **המרדכי** שאין לומר את ברכת "השמחה במעונו" בסעודת האירוסין.

וכתב **הב"י** שלאור דברי **הסמ"ג** להלן, שנהגו לומר את ברכת "שהשמחה במעונו" רק בשבעת הימים, ברור שאין לומר את הברכה הזו גם לפני הכניסה לחופה, כי שם יש פחות שמחה. ו**הדרכי משה** הביא בשם **הכל בו** שכך יש לנהוג, והוא עצמו גם כתב שנוהגים כך.

ו**השו"ע** (סב, יג) פסק את דברי הסמ"ג.

2. עד מתי יש לברך

i. יסוד הדין

הגמרא שם מבררת עד מתי אפשר לומר את ברכת "שהשמחה במעונו" ומלמדת שביום הראשון אפשר לברך 7 ברכות ואת ברכת "שהשמחה במעונו". מהיום השני עד השביעי, אם יש פנים חדשות אפשר לומר את כל הברכות וגם "שהשמחה במעונו", ואם לא, יש לומר רק "אשר ברא" ו"שהשמחה במעונו". ומהיום השמיני עד השלושים יש לומר רק "שהשמחה במעונו", ומיום השלושים עד שנה אפשר לומר את ברכת "שהשמחה במעונו" רק כאשר התכנסו לסעודה מחמת הנישואין (ולא עם אוכל עם בני ביתו הרגילים. **ר"ן**).

וכתב **הסמ"ג** (הובא גם ב**הגה"מ**) שכיום נורמות השמחה כבר ירדו, ולכן נהגו לומר "שהשמחה במעונו" רק בשבעת ימי המשתה. והעיד על כך **הב"י** שכך נהגו.

ופסק **השו"ע** (סב, יג) כדברי הסמ"ג.

ii. אלמן שנשא אלמנה, כולל ברכת "אשר ברא"

הפוסקים דנו במשך כמה ימים אפשר לברך את ברכת "שהשמחה במעונו" לאלמן שנשא אלמנה. נזכיר ש**השו"ע** פסק (סב, ו) שאת שבע הברכות יש לברך ביום הראשון בלבד, ומצד שני הוא צריך לשמוח איתה במשך שלושה ימים (סד, ב).

באשר לברכת "שהשמחה במעונו", כתב **הטור** שיש לברך אותה במשך שלושת ימי השמחה, כי היא תלויה בהם. וגם **הב"י** הסכים לכך.

הטור הוסיף שבשלושה ימים אלו יש לברך גם את ברכת "אשר ברא", למרות שאת שבע הברכות כבר לא ניתן לברך. בשו"ת **מהריט"ץ** הציע להביא ראיה על כך מדברי הגמרא "אלמן שנשא אלמנה ברכה יום אחד", ובהמשך מוכח שם שהברכה היא שבע הברכות, ומשמע שברכת "אשר ברא" לבדה פועלת לפי כללים אחרים, ואותה אפשר להצמיד לימי השמחה.

השו"ע (סב, יג) פסק שיש לומר רק "שהשמחה במעונו" בשלושת הימים הראשונים. **והב"ש** הזכיר את סברת הטור לגבי אשר ברא.

3. דיני הברכה

i. מניין

באשר למניין, כתב **הרא"ש** שלא צריך מניין כדי לומר "שהשמחה במעונו", **והד"מ** כתב שזה מוסכם לכולי עלמא. מלשון **השו"ע** (סב, יג) גם משמע שדי בשלושה ואין צורך בעשרה, וכך כתב **הב"ש**.

<u>מניין בברכת אשר ברא</u>

נחלקו הפוסקים האם יש צורך במניין כדי לברך את ברכת אשר ברא. לדעת **הרא"ש** לא צריך, מפני שהצורך בעשרה הוא רק כאשר מברכים את כל הברכות. לכך נטה **הר"ן** (הדבר נשען על שיטתו הכללית שברכת "אשר ברא" אינה חלק ממכלול ברכת החתנים), **והב"י** דייק כך מלשון **הרמב"ם**. הר"ן הוסיף שצריך לפחות שלושה.

כנגדם, **הרשב"א** עצמו **והרמב"ן** סברו שגם את ברכת "אשר ברא" יש צורך לומר בעשרה, מפני שהיא חלק ממכלול שבע הברכות, וההבדל ביניהן הוא רק לעניין הצורך בפנים חדשות.

ופסק **השו"ע** (סב, ד) להקל, ולכן כאשר מברכים רק את ברכת 'אשר ברא' לא צריך עשרה, והוסיף **הרמ"א** שצריך לפחות שלושה.

ii. אופי הסעודה

יש לשים לב שכאן הפוסקים דנים ביחד על ברכת "אשר ברא" וברכת "שהשמחה במעונו" יחד, ולכן אנחנו נצעד בעקבותיהם.

באשר לאופי הסעודה, כתב **הרמב"ן** שמלשון הגמרא "מחמת הלולא" נראה שיש לברך את ברכת "שהשמחה במעונו" רק כאשר עושים סעודה חגיגית לכבוד הנישואין, ולא בארוחה פשוטה של החתן עם בני ביתו, אפילו בשבעת ימי המשתה.

אולם **הר"ן** כתב שזה לא נכון, ומשמע מהגמרא שרק הסעודות שעושים לאחר שלושים יום צריכות להיות כאלו, אבל בסעודות שבתוך שבעת הימים ודאי שאין צורך בזה, והראיה שלברכת "אשר ברא" ברור שלא צריך עוד אנשים.

והד"מ שנוהגים כיום כשיטת הרמב"ן, לברך רק על סעודה חגיגית.

השו"ע (סב, ז) לא כתב בצורה מפורשת, אבל נראה ממנו שפסק כשיטת הר"ן, ולכן אפשר לברך את ברכת "אשר ברא" לבדה כאשר אוכלים עם החתן האנשים שהיו בברכת הנישואין. וגם משמע שגם את ברכת "שהשמחה במעונו" אפשר לברך במקרה כזה.

כנגדו, **הרמ"א** כתב שנוהגים לברך את ברכת "אשר ברא" רק כאשר יש בסעודה אורחים

(למרות שאינם פנים חדשות), אבל אם החתן אוכל עם בני ביתו אין לברך. יש לשים לב שהוא הרחיב את דברי הרמב"ן, ולא כתב את הדברים על "שהשמחה במעונו".

לאור זאת העירו **הח"מ** ו**הב"ש** שלפי דברי הרמ"א ברור שגם אין לומר "שהשמחה במעונו" כאשר אין אורחים כלל, מפני שאם את ברכת "אשר ברא" שלא הוזכרה ברמב"ן הוא פסק שלא אומרים, ברור שאת הברכה שהזכיר במפורש אין לומר.

נסכם את העולה מהפוסקים:

	יש רק את בני ביתו	יש אורחים לא חדשים	יש פנים חדשות
יש שלו שה	שו"ע: מברכים "אשר ברא" ו"שהשמ חה במעונו"	מברכים "אשר ברא" ו"שהשמ חה במעונו"	מברכים "אשר ברא" ו"שהשמ חה במעונו"
יש עשר ה	במעונו" רמ"א: לא מוסיפים כלום	מברכים "אשר ברא" ו"שהשמ חה במעונו"	מברכים שבע ברכות

iii. מקרים מיוחדים

כתב **הבית הלל** (הובא ב**ב"ש**) שאם אדם החזיר גרושתו – אין לומר את ברכת "שהשמחה במעונו", מפני שהשמחה לא גדולה. והראיה, שמותר להחזיר גרושתו במועד. וכך פסק **החיד"א**.

וכתב **הרדב"ז** (הובא ב**פת"ש**) שבספר **משפט שלום** הביא בשם **רב האי גאון** שאין לברך שבע ברכות על מחזיר גרושתו בחופה, אלא רק לקדש אותה. **הרדב"ז** דחה את המסורת הזו, והוכיח מלשון **הרמב"ם** שגם אז יש לומר את הברכות. והעיר **הפת"ש** שגם לדעתו אין לומר "שהשמחה במעונו" במקרה כזה.

ועוד נחלקו הפוסקים האם יש לקיים סעודה מיוחדת לכלה שפירסה נידה לפני החתונה ובעלה עוד לא הספיק לבעול אותה (הובאו ב**פת"ש**). לדעת **המהרש"ל** לא ראוי כל כך לערוך סעודה כזו בגלל שזה יכול לגרום להרהורי עבירה, ולכן יש לקיים אותה רק בפני מי שאי אפשר להסתיר ממנו את הטבילה.

לדעת שו"ת **פנים מאירות**, **בית מאיר** ושו"ת **תשובה מאהבה** אי אפשר לברך שבע ברכות (למרות השמחה הגדולה) אבל אפשר לברך "שהשמחה במעונו".

ולדעת ספר **המקצועות** בשם **הגאונים** שיש לברך את שבע הברכות באותו מעמד, היות ורק אז התחילה חיבת הביאה.

ובספר **בני אהובה** כתב שנראה שהדין של ספר המקצועות יכול להיות נכון רק כאשר עדיין לא בירכו שבע ברכות אפילו בחופה, מה שאין כן בימינו. ולא עוד אלא שיש מחלוקת בין הפוסקים האם יש לגאונים כח לתקן ברכות, ולכן שב ואל תעשה עדיף. ולזה הסכים **החת"ס** כאשר דן בשאלה האם יש לערוך סעודה כאשר האשה טבלה אחרי בעילת המצווה הראשונה.

בעילת המצווה (סג)

א. בעילה בשבת

הגמרא במסכת כתובות (ה, ב – ז, א) דנה בשאלה האם מותר לבעול את הבעילה הראשונה בשבת. הספק הוא האם הדם שיש אצל האשה כנוס בתוך הרחם ולכן כאשר פותחים את הבתולים הוא יוצא מעצמו, או שהוא מחובר לרחם ויוצא בגלל פתיחת הבתולים, ואז יש בזה משום חובל בשבת.

הגמרא נשאה ונתנה בדבר, והסיקה לבסוף שמותר לבעול את הבעילה הראשונה בשבת.

והשו"ע (סג, א) כתב בעקבות **הפוסקים** שמותר לבעול בעילה ראשונה בשבת.

וכתב **הפת"ש** בשם **הפני יהושע** שבמקום שנהגו להקל בבעילה בשבת יש להקל, ובמקום שנהגו לאסור יש להחמיר, אלא אם כן במוצאי שבת כבר יגיע הזמן שסמוך לוסתה.

ב. התנהגות לאחר הבעילה

1. עיתוי הפרישה

בתחילת הפרק האחרון של מסכת נידה (סד, ב – סה, ב) יש דיון לגבי השאלה עד מתי אפשר לתלות שהדם שיוצא מהבעילה הראשונה הוא דם מכה. הובאו דעות שונות, ובמסקנה קבעו רב ושמואל שהלכה כמו שיטת רבותינו, שלדעתם הבעל בועל בעילת מצווה ופורש.

הבית יוסף (יו"ד קצג, א) האריך להביא את הפוסקים שסבורים כך. הוצעו על כך כמה הסברים.

הרשב"א הסביר שלא בהכרח הדם שיוצא שם הוא דם בתולים, שהרי יש אמוראים כמו שמואל שהעידו שיכולים לבעול ללא דם. ועוד שהיות והאיסור שיש שם הוא חד פעמי, לא נורא אם נחמיר בזה קצת (בניגוד לאשה שבקביעות יוצא לה דם מהמכה, בה תולים יותר שזה מקור הדם.

והרא"ש הסביר שהסיבה לכך היא שבעילת המצווה מסורה לכל אדם, והיות ולא כולם בקיאים בחילוקים השונים ביניהם, גזרו חכמים שיבעל רק את הבעילה הראשונה ותו לא. כמו כן, גם אם האשה בדקה ולא מצאה דם עדיין הם אסורים, מפני שיש לחשוש שיצאה טיפת דם קטנה והיא נבלעה בשכבת זרע.

רוב **הפוסקים** כתבו שזה לא משנה אם לא ראתה דם כלל, אולם ב**הגה"מ** הביא שיש מי שכתב להקל אם לא ראתה דם כלל.

ופסק **השו"ע** (סג, א; יו"ד קצג, א) כשיטת הרא"ש, שלאחר הבעילה הראשונה יש לפרוש מיד, גם אם מדובר בקטנה שלא הגיע זמנה לראות, וגם אם בדקה ולא מצאה דם.

והרמ"א (יו"ד שם) הזכיר את המקלים כאשר לא מצאה דם, וכתב שנהגו להקל אם רק הערה בה וגם לא מצא דם. **והח"מ** הזכיר את הקולא הזו.

2. אופן הפרישה

באשר לאופן הפרישה, כתב **הראב"ד** שצריך לפרוש באבר מת, בדומה למי שבעל את אשתו ואז התברר שפירסה נידה (קפה, ד). אולם **הרא"ש והרשב"א** כתבו שמותר לפרוש ממנה באבר חי ולא מת, מפני

שבבעילה הזו לא החשיבו אותה ממש כטמאה.

ופסק **השו"ע** (סג, א) שאפשר לפרוש באבר חי.

3. דגשים בזמן האיסור

באשר לזמן האיסור, כתב **הרא"ש** בשם **הראב"ד** שמסתבר שמותר לשבת על המיטה של הכלה כאשר היא לא שם, בניגוד לאשה רגילה, שאסור לשבת על מיטתה (כפי שפסק **השו"ע** ביו"ד קצה, ה). ולמרות שהדבר לא מוזכר במפורש, מסתבר שזה הדין.

וכך פסק **השו"ע** (סג, א), שאפשר להקל בשכיבה על מיטה של כלה.

4. דגשים בזמן הטהרה

i. כמה יש להמתין

באשר לתהליך הטהרה, להלכה פסק **השו"ע** (יו"ד קצו, יא) שאשה ששימשה ובעלה ולאחר מכן נטמאה, עליה להמתין 6 עונות שלמות עד שתוכל להתחיל למנות שבעה נקיים, כך שלמעשה תוכל להתחיל מהיום החמישי לראיה (אם נבעלה במוצ"ש וקצת אחר כך ראתה דם – תפסוק בטהרה ברביעי אחר הצהרים ותתחיל למנות מליל חמישי). דין זה מכונה בהלכה 'פולטת שכבת זרע'.

אי לכך, כתבו **הרא"ש** בשם **הגאונים** ו**הטור** שאין הבדל בין דם הבתולים לדין רגיל מבחינת הצורך בטהרה. אי לכך, האשה צריכה להמתין חמישה ימים עד שתתחיל למנות שבעה נקיים, כדין פולטת שכבת זרע, וכך פסק **השו"ע** (סג, א) אצלינו.

וכתב **הט"ז** (קצג, ד) בשם **מהר"ל מפראג** שגם יוצאי אשכנז, הסבורים שתמיד יש למנות מהיום הששי מהבעילה, נהגו להקל בכלה ולומר שהיא תוכל למנות מהיום החמישי.

ii. תליית כתם להקל

הרמ"א פסק (יו"ד קצו, י) על פי ראשוני אשכנז שאין לתלות כתמים בחלק מאפשרויות התליה בשלושת הימים הראשונים של הנקיים, מפני שכדי לוודא שהדם פסק לגמרי צריך שלא תראה דם כלל בימים אלו (פרט לגודל פחות מגריס או כשיש מכה).

לאור זאת כתב **הב"ש** שני חידושים: א. בשלושת הימים הראשונים של שבעה נקיים כלה לא אמורה להחמיר כמו אשה רגילה, מפני שלא ראתה דם טמא אלא נאסרה בגלל גזירה.

ב. אשה שנאסרה בגלל כתם טמא ואז סופרת שבעה נקיים לא אמורה להחמיר בכתמים בימים הראשונים, מפני שהיא לא נאסרה מדין תורה.

אחר כך הביא שמשמע מלשון **תרוה"ד** שהוא מחמיר בכתמים יותר מגריס גם לרואה כתם, אם כי הב"ש הציע שהוא החמיר במקרה שנאסרה בגלל דם מהמקור ואז נטמאה שוב בגלל כתם ורוצה להיטהר, שאז הכל קשור לדם שטימא אותה מדין תורה.

למעשה הוא נטה להקל במקרה בו ראתה רק כתם או כלה (כפי שהוזכר), אולם **מהר"ל צונץ** כתב לו שיש להחמיר בזה מדין לא פלוג. **והבאר היטב** כתב בצורה ברורה שהב"ש החמיר.

ו**הפת"ש** ציין לדבריו ב**יו"ד** (קצו, י), שם הביא בשם **הדגמ"ר** שיש להקל במי שיושבת שבעה נקיים על כתם, וגם במי שיושבת

שבעה נקיים מחשש דם חימוד (דין דם חימוד נפסק ב**שו"ע** יו"ד קצב, א).

וב**ספר המקנה** כתב שיש לפעול על פי כללים שמוזכרים בהלכות כתמים (**שו"ע** יו"ד קצ, מב-מג). מובא שם שאם אשה לבשה את החלוק שלה ואחר כך השאילה לאשה אחרת שגם היתה אסורה, ואז מצאה כתם טמא על החלוק, תלוי הדבר מה מצב האשה: א. אם האשה השניה יושבת על דם בתולים או על דם טוהר – יכולה לתלות בה, מפני שיש לה חזקה של רואה דם (למרות שמעיקר הדין הדם הזה טהור). ב. אם האשה השניה יושבת על כתם טמא שראתה – אי אפשר לתלות בה, מפני שאותה אשה לא יודעת בבירור שהדם הזה הגיע ממנה.

לאור זאת, כתב בספר המקנה שבמקרה שלנו תלוי הדבר:

א. אם האשה נטמאה בגלל כתם ואז ראתה כתם בימים הראשונים – יכולה לתלות בדברים אחרים גם כתם גדול מגריס, מפני שכלל לא ברור שהכתם הראשון הגיע ממנה (בדומה לכך שלא תולים בזה בהשאלת חלוק).

ב. אבל אם נטמאה בגלל דם בתולים או בעילת מצוה – לא תוכל לתלות בימים הראשונים כתם גדול מגריס (בדומה לכך שתולים בהשאלת חלוק, שזה מלמד שמעיינה עוד פתוח). ולא עוד אלא שגם אם ידוע שיש לה מכה שמוציאה דם עליה להחמיר אם הכתם גדול מגריס.

ג. ואם ממתינה שבעה נקיים בגלל דם חימוד, ודאי שתוכל להקל ולטהר כתמים בימים הראשונים, היות ושם מדובר רק בחשש דרבנן.

בקשר לדיני תליה כאשר היתה השאלת חלוק, הוא כתב שאשה טהורה לא יכולה לתלות כתם באחת שספרה שבעה נקיים מחמת דם חימוד ועוד לא טבלה (באשה רגילה שסופרת שבעה נקיים ולא טבלה – אפשר לתלות, וכך פסק **השו"ע** ביו"ד קצ, מב), מפני שאין לה חזקה של רואה דם, כמו בעלת כתם.

ג. ברכת אשר צג

1. האם לברך

כתב **בה"ג** שאחרי מציאת הבתולים יש לברך בפה"ג ועצי בשמים אם יש, ואז לברך: 'ברוך אתה ה' א-להינו מלך העולם אשר צג אגוז בגן עדן שושנת העמקים בל ימשול זר במעין חתום על כן איילת אהבים שמרה בטהרה חוק לא הפרה ברוך הבוחר בזרעו של אברהם'.

מאידך, **הרמב"ם** יצא כנגדה בחריפות, וגם כנגד המנהג שהקהל היה ממתין לשמוע שהאשה בתולה, מפני שזה ממש לא צנוע.

השו"ע (סג, א) כתב שיש אומרים שיברך את הברכה הזו.

ו**מהרש"ל** כתב שלא נהגו לברך ברכה זו. כנגדו, **הב"ח** כתב שנהגו לברך ללא שם ומלכות, אבל היות ומדובר בברכת השבח אין הגבלה על העיתוי, ואפשר לברך אותה לאחר הבעילה או לפניה. וגם מ**הח"מ** משמע שאין לברך ברכה זו.

2. נוסח הברכה

הרא"ש הזכיר את הברכה הזו בפסקיו, אבל ללא שם ומלכות, אולם **הטור** כתב עם שם ומלכות. **והב"ח** כתב שכנראה זו טעות, וצריך לגרוס בטור ללא שם ומלכות. **ובשו"ע** (שם) נכתב עם שם ומלכות.

3. האם הברכה טעונה כוס

הרא"ש כתב דברים בסדר הבא. תחילה הוא כתב את דין ברכת נישואין, אחר כך הזכיר את ברכת אשר צג, ואז כתב בשם **רבנו ניסים** שאם במקום בו הוא נמצא אין יין, יברך על יין צימוקים או שיכר. **רי"ו** הבין ממנו שצריך לברך ברכת אשר צג על כוס.

והרמ"א (סג, ב) פסק את דברי רי"ו. אולם **הדרישה** **והח"מ** עמדו על כך שזו טעות, כי לא ייתכן שברכת אשר צג תהיה זקוקה לכוס, בעוד ברכת האירוסין שמוזכרת בגמרא לא זקוקה לזה. לאור זאת הם הציעו שרי"ו טעה בהבנת דברי הרא"ש, מפני שהרא"ש התכוון ללמד את הלכות ברכת הנישואין ולא את הלכות ברכת אשר צג.

4. ברכת שהחיינו

הפת"ש הביא דיון באחרונים האם יש לברך ברכת שהחיינו על קידושי אשה. בספר **מור וקציעה** כתב שאם האשה חביבה עליו יכול לברך, הן מצד המצווה שעומד לקיים, והן מצד ראיה של אדם ששמח בראייתו. אולם **החיד"א** כתב שיש לברך ללא שם ומלכות. **והש"ך** כתב בשם **מהרי"ק** שאין מברכים שהחיינו על מצוה חדשה כאשר היא לא מתחדשת מזמן לזמן.

זמן הנישואין ודיני ימי המשתה (סד)

א. היום בשבוע המתאים לנישואין

1. נישואי בתולה

המשנה (כתובות ב, א) מלמדת מתי הוא היום המתאים לנישואין, ומסבירה שההמלצה היא לישא בתולה ביום רביעי, כדי שאם הבעל יצטרך להגיע לבית הדין, הוא יוכל לעשות את זה למחרת. אחר כך הגמרא מפרטת יותר:

> אמר רב יהודה אמר שמואל: מפני מה אמרו בתולה נשאת ליום הרביעי? שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד; ותינשא באחד בשבת, שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין! שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא טורח בסעודה שלשה ימים, אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת, וברביעי כונסה.

כאן הגמרא מוסיפה שיקול נוסף לבחירת יום רביעי, והוא שיהיו לחתן ולכלה שלושה ימי חול רצופים לתקן את הסעודה. אחר כך היא מלמדת שאם בתי דינים יושבים בכל יום, ויש מי שיכין את הסעודה, אפשר להתחתן גם בימים אחרים (כתובות ג, א):

> אמר רב שמואל בר יצחק: לא שנו אלא מתקנת עזרא ואילך, שאין בתי דינין קבועין אלא בשני ובחמישי... ואי איכא בתי דינין דקבועין האידנא כקודם תקנת עזרא, אשה נשאת בכל יום. הא בעינן שקדו! דטריח ליה.

כתב **הרא"ש** שכאשר בתי דינים יושבים בכל יום, אפשר לשאת אשה בכל ימות החול. ולמרות שלעיל לגבי אלמנה למדנו שיש עדיפות לשאת ביום חמישי משתי סיבות – ברכה לאדם וייחוד ימים לשמחה – הטעם השני לא שייך בבתולה (שהרי צריך לשמוח עימה שבעה ימים) והטעם הראשון לבדו לא יכול לקבע את יום הנישואין.

ועוד כתב **הרא"ש** שכל ההיתר הזה לשאת בכל יום הוא רק כאשר יש מי שטרח בהכנת הסעודה, כי אם לא הספיקו להכין אותה – חובה להכין אותה לפני החתונה.

וכתב **הר"ן** שנהגו לשאת אשה בתחילת החודש כרמז למזל טוב, ואין בזה בעיה של ניחוש.

השו"ע (סד, ג) כתב שבמקום שאין בית דין יושב בכל יום, יש לשאת בתולה ביום רביעי. ו**הרמ"א** כתב שנהגו לשאת אשה בתחילת החודש.

וכתב **הרמ"א** (הובא ב**פת"ש**) שנהגו לא לשאת נשים בימי ראשון, בגלל שזה היה דומה לחוקות הגויים. וכתב בספר **המקנה** (הובא ב**פת"ש**) שהמנהג על תחילת החודש הוא לא מאוד מחייב, ולכן לא תמיד צריכים להקפיד עליו. אמנם מי"ז בתמוז עד תשעה באב נהגו לא להתחתן (**רמ"א** תקנא, ב).

וכתב **הפני יהושע** (הובא ב**פת"ש**) שהוא התפלא מדוע הרמ"א הדגיש שחשוב לישא אשה דווקא בתחילת החודש, והתעלם מהקביעה בגמרא (כתובות ה, א) שבתולה נישאת ביום רביעי ונבעלת בחמישי היות ונאמרה אז ברכה לדגים. הוא ניסה ליישב את דבריו, אבל קבע שכל מי שרוצה לקיים את

דברי חכמים צריך להשתדל לקיים את דברי הגמרא דווקא.

כפיית החתן על הסעודה

וכתב **הרא"ש** בשם **רבנו אפרים תלמיד הרי"ף** שאם החתן מסרב לערוך סעודה, אבל קרובי הכלה דורשים את זה – הם יכולים לכפות אותו על זה, מפני שחז"ל קבעו שהאשה לא אמורה לרדת בנורמות החברתיות שלה אחרי החתונה אלא רק לעלות. כך גם כתב **הרמב"ן והר"ן** בשם **הר"י מיגאש**.

ופסק **השו"ע** (סד, ד) את דברי ר' אפרים.

וכתב בספר **המקנה** (הובא ב**פת"ש**) שאם כל הקרובים מוחלים על הסעודה – החתן לא צריך לקיים אותה, וכאן זה לא מחילה על כבוד הכלה אלא על כבוד המשפחה, וזה מותר.

2. נישואי אלמנה ובעולה

באשר לאלמנה, מצאנו בחז"ל כמה מקורות שמתייחסים לעיתוי המתאים לנישואין. במשנה (כתובות ב, א) היתה המלצה לשאת אותה ביום חמישי. הגמרא (כתובות ה, א) מפרטת יותר מה הטעם לזה, ומלמדת שחז"ל המליצו לשאת אלמנה ביום חמישי ולבעול אותה בששי, הן מצד שביום ששי נאמרה ברכה לאדם בבריאת העולם וכך זה ירבה את ברכת הזוג, והן מצד שהחתן יוכל לשמח את אשתו שלושה ימים. ממילא אם יש אדם שלא עובד, הוא יכול לשאת אשה בכל יום.

וכתב **הרא"ש** שהטעם של השמחה הוא העיקרי, ולכן אדם בטל יכול לשאת אשה בכל יום, ואם הוא בעל מלאכה אז ישא ביום חמישי ויבעל בששי.

וכתב **ראבי"ה** (הובא ב**הגה"מ**) שנהגו לכנוס גם אלמנה ביום ששי כי כך מתאים יותר לציבור, חרף הטעם של חז"ל.

והשו"ע (סד, ג) כתב שמנהג חכמים לשאת בעולה ביום חמישי, אבל לפני כן הזכיר את המנהג הכללי לשאת ביום ששי (כפי שיפורט להלן).

ב. נישואין בשבת או מועד

1. נישואין בשבת או ששי

העיון בסוגיה הזו יהיה לפי השלבים השונים שיש בנישואין. תחילה נסקור האם מותר לקדש אשה בשבת, משם נבדוק האם מותר להכניס אשה לחופה בשבת. אחר כך נברר האם יש איסור הלכתי בבעילה ראשונה הנעשית בשבת, ולבסוף נלמד האם יש בעיה להתחתן בסמוך לשבת עקב חשש לחילול שבת בהכנת הסעודה. ניווכח לראות שבנושא הנישואין בשבת חלו שינויים לא קטנים בין המנהג של חז"ל למנהג בימי הראשונים.

i. קידושין בשבת

מובא בגמרא (ביצה לו, ב) שאסור ביום טוב (וכ"ש בשבת) לקדש אשה, והסיבה היא שיש חשש שיכתוב את מה שנעשה.

כך פסקו בפשיטות **הרי"ף**, **הרא"ש** ו**הרמב"ם**. אולם **רבנו תם** כתב שבדיעבד זה מותר למי שאין לו בנים, ולצורך שעה מותר לכתחילה.

ופסק **השו"ע** (או"ח שלט, ד) כדברי עמודי ההוראה שאסור לקדש בשבת. ו**הרמ"א** כתב:

הגה: ויש מתירין לקדש היכא דאין לו אשה ובנים (ר"ת). ואפשר דה"ה

הכניסה לחופה שרי (סמ"ג) ואף על גב דלא קי"ל הכי, מ"מ סומכין על זה בשעת הדחק, גם כי גדול כבוד הבריות; כמו שרגילין שלפעמים שלא היו יכולים להשוות עם הנדוניא ביום ו' עד הלילה, דעושין החופה והקידושין בליל שבת, הואיל וכבר הכינו לסעודה ולנשואין והוי ביוש לכלה ולחתן אם לא יכנוס אז; ומ"מ לכתחלה יש ליזהר שלא יבא לידי כך.

והמ"ב כתב בשם **החיי אדם** שצריך שלושה תנאים: א. עוד לא קיים מצוות פריה ורביה. ב. יש הפסד רב. ג. יש בושה לחתן והכלה. והוסיף **המ"ב** שבבין השמשות ודאי שיש להקל בזה, אם כי מאוד צריך להיזהר לא לעבור על חילול שבת.

ii. הכנסה לחופה בשבת

<u>נישואי בתולה</u>

הירושלמי (כתובות א, א) מסביר שאי אפשר לקיים את החופה בשבת עצמה:

עד שלא כנס אינו זכאי לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפר נדריה משכנס זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפר נדריה אם אומר את כן נמצאתה כקונה קניין בשבת.

לדבריו, אם היו עושים את החופה בשבת זה היה דומה למי שמבצע קניין בשבת. כך פסקו **הרמב"ם והטור**. וגם **השו"ע** (סד, ה) פסק שאסור לכנוס בתולה לחופה בשבת, עקב הדמיון לקניין. ולפי דברי **הרמ"א** לעיל ניתן יהיה להקל בהכנסה לחופה כאשר מדובר בשעת הדחק.

וכתב **הב"ש** שאם הכניסו את הבתולה לחופה והיא היתה נידה, לדעת **הרמב"ם** החופה לא הועילה ולכן לא תוכל לטבול ולהיבעל בשבת בגלל האיסור מדרבנן, אבל ל**שאר הפוסקים** זה מותר (החופה הועילה, אחרי שתיטהר היא תזכה רק בתוספת כתובה וזה לא נאסר בשבת).

<u>נישואי אלמנה</u>

בתלמוד הבבלי לא הובא חילוק מסוים בין בתולה לאלמנה בשאלת יעילות החופה, ולכן בפשטות אין ביניהן הבדל.

אולם לאחר ש**הירושלמי** קבע שאסור לשאת אשה רגילה בשבת, הוא עבר לדון באלמנה:

אמר ר' מנא הדא אמרה אילין דכנסין ארמלן צריך לכונסה מבעוד יום שלא יהא כקונה קניין בשבת.

הסביר **הרא"ש** שאצל אלמנה שלב הנישואין לא מתרחש לחופה אלא רק בייחוד של הביאה, ואם יעשה את זה בשבת יהיה דומה למי שהכניס בתולה לחופה בשבת. ונחלקו הראשונים איזו פעולה מחילה את נישואי האלמנה, ואפשר לראות שיש שם שלוש שיטות (הובאו באורך ב**ב"ש**).

הרמב"ם לא חילק בין אלמנה לבתולה, ולכן בשתיהן בפשטות אם האדם ביצע ייחוד הראוי לביאה ביום ששי – הנישואין חלו. יש לשים לב שהוא דרש ייחוד כזה בגלל שיטתו הכללית לגבי הגדרת חופה.

שיטה שניה סברה שאפשר ליצור חופה בדרכים אחרות, אולם בעקבות הירושלמי יש צורך להקפיד לכנוס אלמנה לפני שבת בגלל הירושלמי הזה. בשיטה הזו הלכו **תוספות**, **מהר"ם מרוטנבורג**, **רא"ש**, **טור ואורחות חיים**, שכתבו שצריך לבצע עם האלמנה ייחוד.

שיטה שלישית היא שיטת **המרדכי** ו**מהרי"ל**, כתבו שצריך ממש לבוא על האלמנה כדי לקנות אותה, ומהרי"ל אפילו דרש ביאה גמורה ולא העראה.

הסבר השיטות: **הב"ש** הסביר כיצד השיטות הללו נוצרו. לפי הירושלמי אפשר לומר שאם לבתולה מספיקה חופה מסגנון מסוים, לאלמנה צריך לעלות מדרגה. לפי זה, מי שסבור שיש צורך בבתולה בייחוד הראוי לביאה (הרמב"ם והשו"ע), אפשר להניח שבאלמנה יש צורך בביאה ממש, ומי שקבע שבבתולה די בייחוד רגיל (הרא"ש והרמ"א), באלמנה ידרוש ייחוד הראוי לביאה. ובכן, **הרמב"ם** לא קיבל את הירושלמי, ולכן גם בבתולה וגם באלמנה מספיק ייחוד הראוי לביאה.

תוספות, רא"ש וטור דרשו בבתולה ייחוד רגיל, ובאלמנה ייחוד הראוי לביאה.

המרדכי סבר כשיטת הרמב"ם שיש צורך בייחוד הראוי לביאה בבתולה, ולכן באלמנה יש צורך בביאה ממש.

ופסק **השו"ע** (סד, ה; או"ח שלט, ה) שחופה לא מועילה באלמנה אלא צריך ייחוד של ביאה, ולכן צריך להתייחד איתה לפני שבת. משמע ממנו שפסק שצריך ייחוד בלבד, וכך כתב ב**לוית חן**.

באחרונים קיימות שלוש שיטות. **הב"ח** ו**הט"ז** (הובא ב**פת"ש**) פסקו כשיטת מהרי"ל. כנגדם, **המשאת בנימין**, **הח"מ**, **הב"ש** ו**המ"ב** פסקו כשיטת השו"ע.

דעה שלישית היא דעת **ר' אליעזר אשכנזי** (הובא במשאת בנימין שם) שבעצם הלך עם שיטת הרא"ש לגבי הגדרת חופה ולא קיבל את הירושלמי. לכן הוא פסק שחופה רגילה מועילה גם באלמנה. וספר **המקנה** (הובא ב**פת"ש**) צידד להתיר כדעתו, לפחות בדיעבד. ועוד כתב שהבעל והאשה יכולים להתנות שלא תהיה שום זכיה ממונית בבעילה הזו, ואז לא תהיה בעיה של קניין. אולם **הישועות יעקב** נטה לומר שזה לא עוזר.

ו**הט"ז** הוכיח מכמה פוסקים שאם הבעל הלך עם האשה מבית החופה לבית הנישואין, הרי שזה מועיל גם באלמנה בתור חופה, וגם **הח"מ** הסכים לזה, ואילו **הב"ש** לא.

<u>דינים נוספים</u>

אלמנה נידה: ועוד כתב **הב"ש** בשם **הט"ז** שאם האלמנה טמאה, הרי שמותר לכנוס אותה בשבת כי גם ככה הוא לא יבוא עליה. ו**הח"מ** כתב שאם האלמנה היתה נידה והיא התייחדה עם החתן בעזרת שני שומרים – תוכל לטבול בשבת לפי השיטות שלא צריך ייחוד הראוי לביאה, כי לדעתם היא נקנתה לו. אבל לדעת הרמב"ם זה לא יעזור.

בין השמשות: וכתב **הב"ש** שמותר לבעול אותה בבין השמשות, מפני שחכמים לא גזרו על איסור שבות אז.

אלמנה מהאירוסין: וכתב ב**שער המלך** (הובא ב**פת"ש**) שאלמנה או גרושה מהאירוסין נחשבת לעניין יעילות החופה כמו בתולה.

iii. בעילה בשבת

<u>איסור חובל</u>

הגמרא מבררת ארוכות האם מותר לבעול את בעילת המצווה בשבת (כתובות ה, ב – ז, א):

> איבעיא להו: מהו לבעול בתחלה בשבת, דם מיפקד פקיד או חבורי

מיחבר?... והלכתא: מותר לבעול בתחלה בשבת.

כנראה זו היתה סוגיה שדנו בה רבות, מפני שהדיון בגמרא מאוד נרחב. היתה הצעה לתלות את זה במחלוקת האם דבר שאינו מתכוון מותר, וגם הובאו עדויות רבות של אמוראים לכאן ולכאן. אולם כאמור, הגמרא הכריעה שמותר לבעול לכתחילה בשבת.

הרי"ף, **תוספות**, **הרמב"ם** ו**הרא"ש** כתבו שמותר לבעול לכתחילה בשבת.

אמנם **הגהות אשר"י** כתבו שההיתר הזה לבעול בשבת לא ברור כל כך, מפני שבאחד השלבים בגמרא היה נראה שההיתר בנוי על כך שאנשים יודעים לבעול בלי להוציא דם, ולכן אם עכשיו הם לא בקיאים אז מדוע זה מותר.

והדרישה השיב שהצורך בבעילה ללא דם שייך רק לפי הצד בגמרא שהדם מחובר לרחם, ולכן יש בהוצאתו משום חובל. אבל למסקנה אנחנו מכריעים שהדם רק נמצא שם ולא מחובר, וממילא לא צריכים לחשוש לזה.

וכך פסק **השו"ע** (סג, א; או"ח רפ):

מותר לבעול לכתחלה בתולה בשבת ואין בו משום חובל ולא משום צער לה.

וכתב **הפת"ש** בשם **הפני יהושע** שבמקום שנהגו להקל בבעילה בשבת יש להקל, ובמקום שנהגו לאסור יש להחמיר, אלא אם כן במוצאי שבת כבר יגיע הזמן שסמוך לוסתה.

ו**המ"ב** הביא את דברי הפני יהושע (לא בשמו), אבל **הט"ז** כתב שחלילה לגזור איסור בזה, וגדולי החסידים נהגו להקל בזה.

<u>הצורך בבתי הדין</u>

פרט לשאלת איסור חובל, הפוסקים נתנו את הדעת על השאלה האם תהיה בעיה לבעול אשה בליל שבת כאשר למחרת בתי הדין לא יהיו פועלים, וממילא מי שתהיה לו טענת בתולים לא יוכל לפנות לבית הדין.

לפי החשש הזה כתב **הרא"ש** שלכאורה אסור לשאת ביום ששי ולבעול בשבת מצד העובדה שבתי דין לא יושבים בשבת (בהמשך נראה כיצד יש לנהוג למעשה לפי שיטתו).

הר"ן כתב שמעיקר הדין אסור לשאת ביום ששי אם מכוון לבעול בליל שבת, מפני שצריך שהבעילה תהיה סמוכה ליום בו בית הדין יושב.

ו**השלט"ג** כתב שאם הבעל התייחד עם האשה לפני החופה – אין לו טענת בתולים, וממילא הוא יכול לכנוס בכל יום.

קולות נוספות שהציגו הפוסקים בנושא הזה נראה להלן בהסבר המנהג.

iv. חילול שבת בהכנת הסעודה

<u>יסוד הדין</u>

כאשר הגמרא קבעה בתחילה שאין לבעול בערב שבת ובמוצ"ש (כתובות ד, ב), היא הציגה את החשש העיקרי בזה:

אמר מר: בין כך ובין כך, לא יבעול לא בערב שבת ולא במוצ"ש. בשלמא בערב שבת, משום חבורה, אלא במוצאי שבת אמאי לא?... אלא אמר רבי זירא: גזירה שמא ישחוט בן עוף... השתא דאתית להכי, ערב שבת נמי, גזירה שמא ישחוט בן עוף.

אם כן, אם יבעל בשבת יש חשש שיעשה באשתו חבורה ואז יעבור על איסור חובל

(באיסור הזה נעסוק בהמשך, ונראה שלמעשה אין לחשוש לו), ובשני הימים הללו יש חשש שישחט עוף בשבת כדי להשלים את צרכי הסעודה.

נחלקו הפוסקים האם למעשה יש לחשוש לזה או לא. **הרי"ף** למשל השמיט לגמרי את החשש של תיקון הסעודה, ומשמע מדבריו שכלל לא צריך להתחשב בו. וגם **תוספות** ו**הרא"ש** כתבו שעם ההיתר לבעול בשבת בא ההיתר גם להתחתן בערב שבת, ולכן להלכה לא חוששים גם לטעם השני שהובא בגמרא, שיש חשש שישחט בן עוף. הרא"ש הוסיף שזה הסיבה למה מותר גם לערוך את הסעודה במוצאי שבת.

כנגדם, **הרמב"ם** כתב שאסור לשאת אשה ביום ששי או ראשון בגלל החשש של חילול שבת בתיקון הסעודה.

ו**הר"ן** הביא את הדעות הללו, וכתב שדברי הרמב"ם הפוכים מהמנהג שלהם.

<u>המנהג</u>

כאמור, **הרמב"ם** כתב שאין לשאת נשים בערב שבת בגלל החשש של תיקון הסעודה.

ו**המ"מ** כתב שבימיו נהגו בספרד לשאת בששי ובודאי הם מחללים שבת בגלל זה.

ו**הרמב"ן** כתב שהמנהג לשאת בששי הוא מנהג בורות, אלא שמשום מה לא מחו בידם החכמים.

הרא"ש כתב שבימיו נהגו לשאת ביום ששי מכמה סיבות: א. הכרענו שלמעשה מותר לבעול בשבת. ב. לא חוששים שמא האדם יחלל שבת בגלל תיקון הסעודה. ג. בגלל שלא היו להם בתי דינים קבועים, ומי שרצה לטעון טענת בתולים היה מזמן שלושה דיינים ושוטח את טענותיו, לא תהיה בעיה לעמוד מול בית הדין במקרה הצורך גם בשבת.

ו**הר"ן** כתב שהיות ובדורות הללו מחברים את הקידושין לנישואין, פחות שייך לחשוש לזנות, ולכן הצורך לבעול בסמוך לזמן שבית הדין פועל נעשה פחות קריטי.

ו**הראבי"ה** כתב שנהגו להקל ולשאת ביום ששי משתי סיבות: א. יש בזה תקנה לעניים שלא יצטרכו להכין סעודה מיוחדת לנישואין. ב. הם סמכו על הגמרא שקובעת שכאשר בתי דינים יושבים בכל יום – אפשר לשאת בכל יום. וגם אם יצטרך ללכת לבית הדין, בינתיים הדבר יתפרסם בשבת ולא יישכח.

ולמעשה **הב"י** סיכם שנהגו לשאת נשים ביום ששי.

<u>הלכה</u>

השו"ע (סד, ג) כתב שיש אומרים שאין לשאת נשים ביום ששי ובמוצ"ש ואחר כך הזכיר שיש מתירים, והעיד שכך פשט המנהג, בתנאי שיכין את הסעודה שלושה ימים מראש. הוא לא התייחס לצורך להשכים בפני בית דין, וכנראה נסמך על אחת מהקולות שהוזכרו לעיל.

ו**הח"מ** כתב שכמובן אם הכלה וקרוביה מוחלים ולא דורשים שהחתן יטרח 3 ימים, פשוט שאין בזה צורך, וכך נהגו בתקופתו.

2. נישואין במועדים

הגמרא (מועד קטן ח, ב) מלמדת שלא נושאים נשים במועד, מפני שלא מערבבים שמחה בשמחה. כך פסקו **הרמב"ם והטור**, שהוסיף שמותר להחזיר את גרושתו מהנישואין מפני שהשמחה קטנה יותר, וגם שמותר לשאת

בערב המועד. **והשו"ע** (סד, ו) העתיק את דברי הטור.

וכתבו **הח"מ** **והב"ש** שהשו"ע כתב בהלכות חול המועד (או"ח תקמו, ג) שמותר לשאת אשה בערב החג. **והח"מ** הוסיף בשמו שגם מותר לקדש אשה בחול המועד. **והב"ש** כתב בשם **הרשב"א** שמותר לערוך סעודת שבע ברכות בחג, אולם **השלט"ג** כתב שזה אסור מעיקר הדין, אא"כ נמשכה הסעודה לתוך הלילה.

ג. ימי המשתה ודיניהם

1. כמה ימים

i. חז"ל וראשונים

הגמרא (כתובות ז, א) מלמדת:

> שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה ג' ימים, במאי? אי בבחור, האמרת: שבעה! אי באלמון, האמרת: יום אחד! איבעית אימא: באלמון [=שנשא אלמנה], יום אחד לברכה, ושלשה לשמחה [=ביטול מלאכה]; ואיבעית אימא: בבחור [=שנשא בעולה], שבעה לברכה, ושלשה לשמחה...
>
> אי הכי, ליתני: מברכין לבתולה שבעה, ולאלמנה שנשאת לבחור שבעה, ולאלמנה יום אחד! מילתא פסיקתא קתני, דליכא בתולה דבצרה משבעה [=ימי ברכה], וליכא אלמנה דבצרה מיום אחד.

לפי מה שמבואר בגמרא, מה שידוע לנו הוא: א. בחור שנשא בתולה – מברך כל שבעה. ב. בחור שנשא אלמנה – מברך לה כל שבעה. ג. אלמן שנשא בתולה – מברך לה כל שבעה. ד. אלמן שנשא אלמנה – מברך יום אחד בלבד.

ה. לפי תירוץ 1 בגמרא: בחור שנשא בעולה בטל ממלאכתו 3 ימים. ו. תירוץ 2 בגמרא: אלמן שנשא אלמנה בטל ממלאכתו 3 ימים.

המקרה \ ההלכה	אמירת ברכת חתנים	שמחה וביטול מלאכה
בחור שנשא בתולה	7 ימים	?
אלמן שנשא בתולה	7 ימים	?
<u>בחור שנשא בעולה</u>	<u>7 ימים</u>	<u>תירוץ 1: 3 ימים</u>
אלמן שנשא אלמנה	יום אחד	תירוץ 2: 3 ימים

בשורה המסומנת בקו יש סוג של אבסורד, מפני שמצד אחד יש לברך במשך שבעה ימים, ומצד שני בארבעת הימים האחרונים החתן יצא לעבוד. האפשרות הזו יצרה ויכוח בין הראשונים.

הרמב"ם הבין שתירוצי הגמרא לא חולקים זה על זה, ולכן קיבל את כולם. לפי זה יוצא שאם החתן הוא אלמן שנושא אלמנה צריך לברך יום אחד ולהיבטל ממלאכתו רק שלושה ימים (בהתאם לתירוץ 1), ומצד שני אם הוא בחור שנושא בעולה האיזון מתהפך, ולכן יש לברך שבע ברכות שבעה ימים, אבל להיבטל ממלאכתו רק שלושה ימים (בהתאם לתירוץ 2). ועוד כתב שאם הכלה בתולה, בכל מקרה צריך להיבטל ממלאכה במשך שבעה ימים.

הר"ן הסביר יותר את הדברים. לדידו, **הברכות** מגיעות מצד **שמחת החתן** על החידוש שבנישואין, ולכן אם החתן הוא בחור שנשא בתולה או בעולה או שהכלה בתולה שנישאת לאלמן, בכל מקרה עליו לומר אותן במשך שבעה ימים (כי אם הוא בחור או היא בתולה, החתן עצמו שמח). ואם הוא אלמן שנשא אלמנה אזי מספיק יום אחד, מפני שהוא שמח פחות.

מצד שני, **ביטול המלאכה** נובע מצד הצורך **לשמח את הכלה**, ולכן הדבר תלוי: אם האשה בתולה בכל מקרה צריך שבעה ימים כדי לשמח אותה (**ר"י מיגאש**: גם אם החתן אלמן, כי ביטול המלאכה תלוי באשה), ואם היא בעולה בכל מקרה מספיק שלושה, אפילו אם הוא בחור.

כשיטה זו פסקו **הטור**, **מקצת הגאונים והרמב"ן**.

מצד שני, **הרשב"א**, **י"א בר"ן** ו**המ"מ** התנגדו לפסק הזה, וטענו שזה אבסורד שאם החתן בחור והאשה בעולה, אזי לא יתכן שהוא יצא למלאכתו אחרי שלושה ימים אבל ימשיך לברך שבעה ימים.

לפי זה הם דחו את תירוץ הגמרא שעוסק בבחור שנשא בעולה, ולכן באותו מקרה יש לברך שבעה ימים וגם להיבטל ממלאכה שבעה ימים.

נסכם את הדעות השונות:

המקרה \ ההלכה	אמירת ברכת חתנים	שמחה וביטול מלאכה
בחור שנשא בתולה	7 ימים	
אלמן שנשא בתולה		
בחור שנשא בעולה	7 ימים	מחלוקת האם 3 או 7
אלמן שנשא אלמנה	יום אחד	3 ימים

ii. הלכה

באשר לברכה, פסק **השו"ע** (סב, ו) כדברי כל הפוסקים, שאם הזוג הם אלמן שנשא בעולה אזי יש לברך יום אחד, ובשאר המקרים יש לברך שבעה ימים.

ובאשר לביטול המלאכה, **השו"ע** (סד, א-ב) פסק בסתם כדעת הרמב"ם, ולכן בחור שנושא בעולה צריך לשמוח שלושה ימים. אחר כך הוא הביא את דעת הרשב"א ביש אומרים, ולדידו גם במקרה כזה יש לשמוח שבעה ימים. וכאשר בחור או אלמן נושא בתולה אזי לכ"ע צריך לשמוח איתה שבעה ימים.

ו**הב"ח** (סד, ב) דייק מהלשון 'הנושא את הבעולה' שאם האשה אלמנה אבל אינה בעולה – דינה כאלמנה לעניין ברכה וכבתולה לעניין ביטול מלאכה.

2. הנהגות בימים אלו

מובא בתוספתא (כתובות א, א) שבאותם ימים החתן צריך להיבטל ממלאכתו. וכך פסקו **הרמב"ם** ו**הר"ן**, שהוסיף שאסור לו ללכת יחידי בשוק.

וכתב **רי"ו** שהכלה יכולה למחול על שמחתה. ופסק **השו"ע** (סד, א) שמי שנושא אשה לא יכול לעבוד בימי המשתה שלו (כל חתן לפי מה שמגיע לו), אלא הוא צריך לאכול ולשתות איתה. ו**הרמ"א** הוסיף שאסור לו לעשות מלאכה וגם לא לצאת לבד לשוק. ובהלכה הבאה כתב הרמ"א שהאשה יכולה למחול על השמחה שלה.

<u>בירור דברי הרמ"א</u>

וביאר **הח"מ** שכנראה הרמ"א בא לומר שלמרות שהאשה יכולה למחול על החובה שהחתן ישמח אותה, עדיין עליו מוטל איסור לעבוד בימים אלו מפני שהוא דומה למלך.

ו**הב"ש** האריך להסביר שלפי הסבורים שבחור שנשא בעולה יבטל ממלאכתו שבעה ימים אזי מוכח שביטול המלאכה תלוי באשה, ולכן היא יכולה למחול על שמחתה (וכך סבר רי"ו, שהוא מקור דברי הרמ"א בסעיף ב). אולם מי שדרש באותו מקרה שהחתן ייבטל ממלאכתו שבעה ימים, הרי שזה לא תלוי באשה דווקא ולכן היא לא יכולה למחול על שמחתה (וזוהי דעת הר"ן שהרמ"א הזכיר בסעיף א, לפיה החתן אסור בעשיית מלאכה ולא נראה שיש לזה היתר). לאור זאת הוא העיר שדברי הרמ"א, שהזכיר את שתי הסברות, קשים.

ו**בספר המקנה** (הובא ב**פת"ש**) הציע להסביר על יסוד דברי **תוספות** שרק במקרה בו בחור נושא בתולה החתן דומה למלך ואסור במלאכה (ובזה עסק הרמ"א בסעיף א). אולם אם אלמן נשא אלמנה אזי הוא לא דומה למלך ולכן היא יכולה למחול (ובזה עסק הרמ"א בסעיף ב). ובאלמן שנשא בתולה יש להסתפק, והוא נטה לאסור.

ועוד כתב **הב"ש** בשם **הפרישה** שמהקביעה של הרמ"א השתרבב המנהג שהחתן לא יוצא לבית הכנסת כל שבעת ימי המשתה.

<u>פרטי דינים באיסור</u>

בשו"ת **פרח מטה אהרן** (הובא ב**פת"ש**) כתב שאם יש לחתן שותפות עם אחיו בחנות, מותר לאח שלא התחתן לעבוד בחנות באותם ימים גם בשביל אחיו, אלא אם כן יש בעיר מנהג אחר. להיתר זה הסכים בספר **כרם שלמה**. וזה בניגוד לאבל, שם אסור לשותף שלו לפתוח את החנות בפרהסיא כדי להשתתף בצער חברו (שו"ע יו"ד שפ, כא).

ו**מהריב"ל** (הובא ב**פת"ש**) כתב שאסור לחתן להסתפר בשבעת ימי המשתה.

ו**הרדב"ז** (הובא ב**פת"ש**) נשאל האם מותר לחתן לצאת למסחר בשנה הראשונה לחתונה. הוא השיב שהדבר מותר, כי הפסוק "נקי יהיה לביתו שנה אחת" בא ללמד שהוא לא יצא להילחם, ולא אסר סחורה. אולם **הבינת אדם** כתב שמשמע מ**רש"י** שהדבר אסור, אבל המחילה של הכלה מועילה לזה.

שמחת חתן וכלה (סה)

א. השמחה לפני הזוג

1. השמחה הציבורית

הגמרא (כתובות טז, ב) מתארת כיצד נהגו לשמוח לפני החתן והכלה. נחלקו בית שמאי ובית הלל האם אפשר לשבח את הכלה גם בתכונות שאין לה באמת כדי לשמח את בעלה, כאשר ב"ש אסרו וב"ה התירו. ועוד סיפרה הגמרא שר' יהודה בר אילעאי היה מקפיד במיוחד על מצווה זו ורוקד לפני הכלה עם בד של הדס.

הטור פסק כבית הלל, וגם הזכיר שבמדרש הובא שבזכות העובדה שאיזבל (אשתו של אחאב) היתה רוקדת לפני חתן וכלה היא זכתה לכך שכפות ידיה ורגליה ישרדו עוד שנים רבות. ועוד הביא שמי שנהנה מסעודת חתן ולא משמח אותו עובר בחמישה קולות (כמובא בגמרא בברכות ו, ב).

ופסק **השו"ע** (סה, א) שיש מצווה לשמח חתן וכלה, לרקוד בפניהם וגם לומר על הכלה שהיא נאה, כשיטת בית הלל. ו**הרמ"א** הוסיף את הקפדתו של ר' יהודה במצווה.

וכתב **הב"ש** שלמרות שמשמע מהפוסקים שמי שלא נמצא ליד החופה לא עובר על חמישה קולות, בכל זאת יש מצווה ללכת ולשמוח.

באשר לשבח של הכלה, כתב **הח"מ** שיש לשבח אותה באופן כללי, ולא לשקר ולומר עליה דברים לא נכונים בנושא היופי. ו**הב"ש** כתב ששבחים בנושא היופי אפשר לומר, ולכוון שהם מיועדים למעשים שלה.

2. שמחה בכלה עצמה

הגמרא (כתובות יז, א) מתארת כיצד היו נוהגים לשמוח בכלה עצמה. רב אחא נהג להרכיב את הכלה על הכתפיים אם הדבר לא גורם הרהורי עבירה. ור' יונתן כתב שמותר להביט בפני הכלה בכל שבעת ימי המשתה, כדי לשבח אותה בפני בעלה, אולם הגמרא הכריעה שלא כמותו.

הרא"ש כתב שיש מי שאמר שבשבעת הימים אסור להביט בה, אבל ביום הראשון מותר, כי בכל זאת צריך שאנשים יראו שהיא היתה ללא כיסוי ראש לפני החופה.

הרא"ש עצמו כתב שאין היתר להביט בה אפילו רגע אחד, אבל מותר להביט בהינומא שלה או בשערה, וזה מספיק לעדות זו.

השו"ע (סב, ב) כתב שאסור להסתכל בכלה, ו**הרמ"א** כתב שמותר להסתכל בתכשיטיה או בפריעת ראשה.

באשר לליווי הכלה, כתב **הדרישה** בשם **רש"י** שהמושג 'הכנסת כלה' פירושו ליווי הכלה לחופה, ולכן מצווה ללוות גם את הכלה לחופה, בנוסף לחתן. אמנם מה**מרדכי** משמע שההכנסה לחופה היא המנהג של עריכת החלק הראשון של החופה בבוקר, כפי שנהגו באשכנז. ו**הט"ז** (הובא ב**ב"ש**) כתב שכיום נהגו לא להגיע עד הכלה ממש וללוות אותה בגלל בעיות של צניעות.

ו**הפת"ש** הביא בשם **התורת חיים** שאסור לרקוד עם הכלה בשבעת ימי המשתה, אפילו בעזרת מטפחת, ואין להקל בגלל שהיא כלה כי אף אחד לא יכול להעיד שאין לו הרהור. ומי שעושה כך ייענש מהשמים.

3. דחיית מצוות אחרות

הגמרא (כתובות יז, א) מלמדת שתי הלכות שקשורות לקדימות של מצוות שמחת החתן והכלה.

ההלכה הראשונה שאם יש בדרך תהלוכה של מת וגם כלה ואחד צריך לפנות לשני מקום, הדין הוא שהולכי המת צריכים לפנות לכלה את הדרך כדי לכבד אותה. ההלכה השניה היא שצריך לבטל לימוד תורה כדי להכניס את הכלה לחופה ולהשתתף בשמחתה.

הרא"ש ורי"ו פסקו את ההלכה השניה. **הרא"ש** הוסיף שהצורך לבטל תורה נכון גם במי שתורתו אומנותו, **והטור** פסק את ההלכה השניה, שתהלוכת הכלה דוחה את המת.

ופסק **השו"ע** (סה, ד) שהתהלוכה של הכלה קודמת לזו של המת. כמו כן, **הרמ"א** (סה, א) כתב שמבטלים תלמוד תורה כדי להכניס כלה לחופה.

וכתב **הח"מ** שרק אם רואה אותם נכנסים לחופה אז צריך לבטל מלימודו, אבל אם יודע שיש חופה בעיר לא צריך ללכת. **והב"ש** העיר שמשמע מהגמרא שיש ללוות אותם אפילו כשלא רואה אותם.

והפת"ש הביא למצווה לבטל לימוד תורה רמז משו"ת **יד אליהו**, שציין לפסוק 'עת רקוד' שמלמד על זה. ועוד הביא את דברי **הבאר היטב**, שכתב בשם **מהרי"ל** שכבוד חתן וכלה קודם לכבוד החג, ולכן אם יש לו בגד חדש שייעד לחתונה ואז הגיע קודם החג – לא יחדש את הבגד בחג.

ב. עשיית זכר לירושלים

הגמרא (בבא בתרא ס, ב) מתארת את הזכר לירושלים שיש לעשות זמן החופה וקבעה שיש להניח אפר בראש החתן לאות אבל, ויש למקם אותו במקום הנחת התפילין. **הטור** העיד שכך נוהגים לעשות באשכנז, וציין שבספרד נוהגים לתת בראש החתן עטרה עשויה מעלה זית, בגלל שהזית מר.

וכתב **הכלבו** שיש מקומות שנהגו שלא לתת אפר מקלה בראשי חתנים, מפני שאין העם מוחזקים כלל בהנחת תפלין, ואז תהיה להם בושה מזה. במקום זה היו נוהגים לתת מפה שחורה על ראש החתן והכלה. מנהג אחר הוא לשבור כוס אחרי שבע הברכות.

השו"ע (סא, ג) כתב שצריך לתת אפר בראש החתן במקום הנחת תפילין, **והרמ"א** הזכיר שנהגו לשבור את הכוס שבירכו עליה את ברכת האירוסין.

והפת"ש הביא בשם **הפמ"ג** שנהגו לשבור כוס מזכוכית, ובעת ההחלטה על התנאים נהגו לשבור קדירה מחרס. ועוד הביא בשם ספר **המקנה** שנהגו באשכנז לשבור כוס מלאה יין, והוא תמה מדוע עושים כך מפני שזה ביזוי אוכלים.

ועוד הביא בשם **הט"ז** (או"ח תקס, ו) שאסור לתת בהינומא של הכלה כסף או זהב כזכר לחורבן. **והפמ"ג** הסתפק האם אפשר לקשט אותה בתכשיט מיהלומים. **הפת"ש עצמו** הכריע שאם זה תכשיט של נשים עשירות ולאו דווקא של כלה – מותר.

שאלות מבחנים

הלכות נישואין, אה"ע סא-סה

אדר ב תשע"ד

שאלה י. עשיית מלאכה

א. חתן שכלתו מסכימה שייצא למלאכתו תוך ז' ימי המשתה, האם מועילה מחילתה?

ב. האם יש חילוק בין כלה בתולה לבעולה?

תמוז תשע"ד

שאלה ט. ז' ימי משתה

אלמנה בתולה, כמה ימי השמחה שלה, וכמה ימים מברכים ז' ברכות?

חשון תשע"ה

שאלה ז. ז' ברכות

רווק שנשא כלה **בעולת** עצמו, כמה ימים מברכים ז' ברכות ומדוע?

חשון תשע"ה

שאלה ה. *ברכות הנישואין

האם חובה להקפיד לברך ז' ברכות **קודם** לחופה, וכיצד המנהג **למעשה**? פרט ונמק!

אב תשע"ה

שאלה י. *ב' חופות ביחד סא,ב

מסדר קידושין שנתבקש מטעמי חסכון לערוך ב' חופות באותו אולם שמחות, כיצד ינהג לעניין ז' הברכות:

א. ז' הברכות שתחת החופה?

ב. ז' הברכות שלאחר הסעודה?

ג. כשהחתנים מתעקשים שיברך לכל אחד בעצמו? פרק מ"ז

אב תשע"ה

שאלה ו. ז' ברכות

רווק שנשא כלה בעולת עצמו, כמה ימים מברכים ז' ברכות ומדוע? [illegible] - [illegible]

תשרי תשע"ו

שאלה ט. זמן ברכת הנישואין:
מדוע מברכים ברכת הנישואין תחת החופה, הא בעינן 'עובר לעשייתן'? [לפחות 2 תירוצים]

תשרי תשע"ו

שאלה ח. קידושין פסולים:
קידושין שהתברר לאחר זמן שבטלים מעיקרן [כגון שהעדים היו פסולים] ובני הזוג מעוניינים להמשיך את קשר האישות ביניהם. האם מחויבים שוב ב:

א. קידושין.
ב. שבע ברכות.
ג. כתובה.

תשרי תשע"ו

שאלה ז. *ברכות ושמחת הנישואין:

באר זמן חיוב החתן לשמח את כלתו ודין ברכות הנישואין כשהכלה -:

א. בתולה.
ב. בעולה.
ג. אלמנה או גרושה **שאינה בעולה.**
ד. בחורה **שאינה בתולה.**
ה. גרוש.
ו. אלמן.

ניסן תשע"ו

שאלה ט. ***מסדר הקידושין [השב בקצרה]**

א. כמסדר קידושין האם מחובתך לטעום מכוס האירוסין או מכוס הנישואין? נמק!
ב. כתוב תאריך זה: "יום ה' ל' אדר א' תשע"ו" הקפד על לשון זכר/נקיבה, כתיב מלא/חסר.
ג. מסדר קידושין המקבל משכורת מהרבנות, האם יש לפסול עדותו מדין עדות בשכר ומדוע?
ד. כיצד תנהג בנישואי נידה?
ה. כתובה הנערכת ביום, כשהחופה נעשית בלילה, כיצד תנהג לגבי: מעשה הקניין, חתימת העדים, ציון התאריך?
ו. הקרובים למסדר הקידושין, האם כשרים לשמש כעדים לקידושין?

ניסן תשע"ו

שאלה ח. **חישוב ז׳ ימי משתה**

א. חופה שנערכה קודם השקיעה וסעודת הנישואין נערכה בלילה, אימתי מתחילים ז׳ ימי המשתה?

ב. נישואין שנערכו ביום ד׳ לאחר חצות, האם ניתן לברך ז׳ ברכות ביום ד׳ הבא קודם חצות?

ניסן תשע"ו

שאלה ז. **כוס ז׳ ברכות**

איתא בגמ׳ [פסחים קב:] "בני חבורה **שקדש עליהם היום** בעינן ב׳ כוסות, על כוס א׳ אומר ברכת המזון ועל השני אומר קידוש היום".

א. האם ניתן ללמוד מגמ׳ זו לדין ז׳ ברכות שלאחר המזון שיש לברך על ב׳ כוסות? באר דעות ונימוקי הראשונים ופסק ההלכה.

ב. האם עפ"י הנ"ל ניתן לברך ברכת האירוסין וברכת הנישואין על כוס אחד?

ניסן תשע"ז

9. זמן הנישואין האם מותר לערוך חופה ב: א. שבת, ב. חול המועד, ג. ערב הרגל, ד. ביום א או ביום שישי.

תשרי תשע"ח

12. א. מי שהשתתף במעמד החופה ושמע שבע ברכות ולא טעם כלום והלך לביתו, האם יכול לשמש כפנים חדשות באחד מימי השבע ברכות?

ב. מהו פנים חדשות, האם עצם הדבר ששמחים ויש ריבוי שמחה שנמצא כאן, מספיק, או שצריך שבפועל ירבו הסעודה בשבילו?

ג. האם צריך בשבת פנים חדשות או לא?

ד. האם צריך ביו"ט שני של גלויות פנים חדשות או לא?

תשרי תשע"ח

11. א. נהגו שאת הברכות מברכים אחרים ולא החתן, מדוע שלא יברך החתן? ובאיזה אופן יברך החתן? ובאיזה אופן אין לברך כלל?

ב. בחופה שהתקיימה לפני השקיעה ולפני ברכות אירוסין ונישואין שם לב הרב המסדר שאחד מהעשרה פרש הצידה לתפילת מנחה, האם מותר לו לברך ברכות אירוסין ונישואין.

ג. הגיעו למעמד החופה ושמו לב שהביאו מהאולם בקבוק בירה במקום יין, או ששכחו לגמרי מלהביא. האם יברכו על הבירה ברכת אירוסין וברכות נישואין או בלא כוס כלל כדי שלא תהיה טירחא דציבורא, או שצריך להמתין עד שיביאו יין?

תשרי תשע"ח

2. קידושין פסולים

קידושין שהתבררו שנעשו בטעות ובטלים מעיקרן או בחופת נידה, האם בני הזוג מחויבים שוב ב:

א. קידושין. ב. שבע ברכות. ג. כתובה.

אב תשע"ח

12. שמחה

א. כלה שמוחלת לחתן שלא יאכל עמה או לשמוח עמה או שיצא יחיד לשוק או שיעשה מלאכה, האם מועיל מחילתה? ומדוע?
ב. והאם יש הבדל בין נושא בתולה ולנושא בעולה?
ג. האם מותר לשותף של החתן לעסוק במלאכה בחנות המשותפת להם?
ד. האם מותר לחתן להסתפר בתוך שבעת ימי המשתה?

אב תשע"ח

10. חישוב ז' ימי משתה

א. חופה שנערכה קודם השקיעה וסעודת הנישואין נערכה בלילה, אימתי מתחילים ז' ימי המשתה?
ב. נישואין שנערכו ביום ד' לאחר חצות, האם ניתן לברך ז' ברכות ביום ד' הבא קודם חצות?

אב תשע"ח

8. זכר לחורבן

איתא בגמ' ב"ב ס: - "מאי על ראש שמחתי? אמר רב יצחק: זה אפר מקלה שבראש חתנים. א"ל רב פפא לאביי: היכא מנח לה? במקום תפילין"
א. האם ראוי להנהיג מנהג זה בימינו, ומדוע?
ב. קישוט העשוי ממרגליות, האם מותר לכלה להתקשט בו?

אב תשע"ח

5. כוס ז' ברכות:

איתא בגמ' [פסחים קב:] "בני חבורה שקדש עליהם היום בעינן ב' כוסות, על כוס א' אומר ברכת המזון ועל השני אומר קידוש היום"
האם ניתן ללמוד מגמ' זו לדין ז' ברכות שיש לעשותן על ב' כוסות ?
באר: **א.** דעות הראשונים ופסק ההלכה
ב. ג' טעמים לחלק בין המקרים.

ניסן תשע"ט

11. סדר ומנהגי יום החופה ודיני שבע ברכות

א. ישנם קהילות שנוהגים לצום ביום הנישואין:
1. מהו הטעם למנהג.
2. מי צריך לצום.
3. כשגמרו החופה לפני השקיעה האם יצום עד הלילה או לא.
4. נתאחרה החופה עד מאוחר בלילה האם יצומו עד החופה.

ב. 1. מי שלא צם (כשעושה עפ"י דין), ביום החופה, מה יאכל משך יום החופה.
2. בקהילות שנוהגים לומר וידוי של יוכ"פ במנחה של יום החופה, האם יאמרוהו גם בר"ח

ג. 1. כשהחופה הסתיימה לפני השקיעה, עד איזה יום יברכו שבע ברכות.
2. ועד מתי יפטור מאמירת תחנון.